ANTI-CORRUPTION COMMISSION

COMMISSION MEETING FORM

MEETING NO.	22nd Commission Meeting
DATE:	13 April, 2021
TIME:	02:30 PM
VENUE:	CP's Chamber

#	AGENDA	DECISIONS
1	Final review of ACAB (Amendment) Bill 2021 for submission – LD	The LD apprised the Commission that the proposals in ACAB (Amendment) Bill 2021 have been reduced to 32 Sections as compared to initial submission of 40 Sections. *Copy of the final ACAB (Amendment) Bill 2021 is attached.* To this, the Commission endorsed the Bill for onward submission to the Parliament with few additional enhancement or clarity to be drawn on the following: • Review practical applicability of the proposed amendment under Section 58 (1) i.e. deleting "*amounting to favoritism, nepotism or patronage*" vis-à-vis the capacity to manage in case of increase in number of cases given that audit irregularities are also categorized as '*non-compliance to laws and rules*'. It was noted that the amendment had been proposed to address the limitations posed by the conditions of the existing provision, which made it difficult to frame charges. • Include '*or is of administrative nature*' under the rationale for the proposed amendment under Section 79. • Strengthen rationale on the proposed amendment under Section 128 (3). • Include NIA findings related to low scores on '*accountability index*' under the Internal Integrity as one of the rationales to support proposed sub-section under Section 165.
2	Present final report on the review of Institutional Development & Performance (IDP) – PPS *13th Commission meeting held on 9 February 2021 directed PPS to present the Report on the review of Institutional Development & Performance for decision and developing*	In view of pending decision of the RCSC on the ACC's staffing and structure proposal submitted in June 2020, the Commission prioritized review of the report's recommendations on 'structure and staffing' section. However, the Commission decided to revisit the proposal submitted to the RCSC (*attached*) while also going through the recommendations of the Task Force. The Commission, upon reviewing, decided the following: • Upgrade Secretariat Service to Directorate of Services with all the four Services (PPS, HRS, AFS & ICTS) upgraded as Divisions.

	implementation matrix.	• Establish Security Unit under the AFS. • Strengthen HRS function to design and implement professional development programs to all the ACC staff. • Propose staffing for Phuntsholing office separately. • Strengthen staffing in the Policy & Planning Unit under the PPS. • Reorganize Media Unit as Media & Publication Unit under the PPS. • Considering the limited number of investigators in the DoI and the need for enhancing capacity to take up an increasing number of investigations, the HRC was directed to look into the possibility of increasing the number of investigators through new recruitment as well as the current Branch V undertaking its earlier function of investigation like other Branches and its current functions being further assigned where appropriate. The Commission noted that the policy of '*interface*' required to provide 45% professional allowance is not relevant to Branch V as the current non-investigative function of Branch V is not as per the policy. With regard to the Business & Professional Development Unit function under Branch V, it was discussed that the enhancement of professional development function under the HRS will create duplication of functions in the same organization. In this line, directed to explore possibilities of placing the Forensic Unit directly under the Director of DoI. • Strengthen Prevention Division, both at structural and staffing level, under the DoPE. • Strengthen CMD and FDD, both at structural and staffing level, under the DoPS. • While the review of IDP recommends for movement of TSD under the DoI, LD & RD under the Directorate of Services, and assigning thematic areas for Branches under the DoI, the Commission decided to maintain status quo given that the rationale behind moving the Divisions concerned is not corresponding with the operational practicality. Moreover, with the on-going civil service reform, it is not advisable to initiate changes unless it is absolutely critical. • Since the RCSC has been allotting certain quota for Specialist positions for agencies, directed the HRC to propose the same to secure some slots. The Commission directed the HRC to accordingly finalize the revised organizational structure and staffing and submit to the RCSC. With regard to deciding on the remaining recommendations emanating from the review of IDP, the Commission directed the PPS to wait until the completion of consultation on Civil Service Reform.

3	Present approach to develop long-term Institutional Development Roadmap – PPS	The Commission endorsed the proposed approach for development of the ACC's long-term Institutional Development Plan. The approach include building on the existing inputs generated from various exercises such as the Review of IDP, OCS, CBF, MTR of 12th FYP, strategic milestones set during the 1st & 2nd QSM, and commitments shared during the 15th ACC Foundation Day. It will be further augmented by additional strategic forward-looking exercise deploying foresight and design thinking tools. Considering the need to ensure rigorous brainstorming and planning, the Plan is tentatively scheduled to be finalized by December 2021. Further, directed the PPS to ensure that His Majesty's speeches on corruption including socio-economic & political advancements is used as a guiding principles to come up with an enduring vision that is not only applicable to the current Commission but for eternal.

Commissioner **Commissioner** **Chairperson**

Annexure II

འབྲུག་གི་དན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་(འཕེ་སྒྲོན་) དམྱད་ཡིག་༢༠༢༡ ཅན་མ།



The Anti-Corruption (Amendment) Bill of Bhutan 2021

THE ANTI-CORRUPTION (AMENDMENT) ACT OF BHUTAN 2021

An Act to amend the Anti-Corruption Act of Bhutan, 2011

The Parliament of the Kingdom of Bhutan hereby enact the Anti-Corruption (Amendment) Act of Bhutan 2021 on the …… Day of the …… Month of Earth Female Pig Year of the Bhutanese Calendar corresponding to the …….Day of …….Month, 2021 at its …….. Session of the Third Parliament as follows:

འབྲུག་གི་དན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ (འཕྲི་སྒྲིན་) དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༡ ཅན་མ།

འབྲུག་གི་དན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མ་འཕྲི་སྒྲིན་མཛད་པ།

འབྲུག་གི་དན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ (འཕྲི་སྒྲིན་) དཔྱད་ཡིག་༢༠༢༡ ཅན་མ་འདི་ དང་ལུགས་གནམ་ལོ་ལྷགས་མོ་གླང་ལོ་ ཟླ་…… ཚེས་……ལྕགམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་……ཚེས་……ལུ་ འབྲུག་རྒྱལ་བརྒྱུད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ སྤྱི་ཚོགས་༣ ཚེས་ཚོགས་ཐེངས་……ཚེ་ནང་ གཤགས་གསལ་ལྷད་ཆ་འཛོག་གྱུག།

1. Short Title, Commencement and Extent

(1) This Act shall:

(a) Be called Anti-Corruption (Amendment) Act of Bhutan 2021;

(b) Come into force on the …..Day of the …….Month of Earth Female Pig Year of the Bhutanese Calendar corresponding to the …..Day of ….Month, 2021; and

(c) Extend to the whole of Bhutan.

༡. མཚན་གནས་དང་ འགོ་བཙུགས་ཟླ་ཚེས་ ཁྱབ་ཚད།

(༡) བཅའ་ཁྲིམས་འདི།

(ཀ) འབྲུག་གི་དན་ལྷད་བཀག་སྡོམ་ (འཕྲི་སྒྲིན་) བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༢༡ ཅན་མ་ཟེར་བརྗོད་དགོ།

(ཁ) དང་ལུགས་གནམ་ལོ་ལྷགས་མོ་གླང་ལོ་ ཟླ་……ཚེས་……ལྕགམ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༢༡ ཟླ་……ཚེས་……ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་བསྟར་སྤྱོད་འབད་དགོ།

(ག) འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་ཁྱོན་ཡོངས་ལུ་ཁྱབ་དགོ།

2. **In the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011, hereinafter called as the Act, Section 8 (1) is amended as:**

"The Commission shall determine its organizational structure and administer it independently."

༢. འབྲུག་གི་དན་སྐྱད་བཀག་སྡོམ་བཅའ་ཁྲིམས་༢༠༡༡ ཅན་མར་ འཕྲི་སྣོན་མཛད་ཡོདཔ་ དེ་ཡང་ དོན་ཚན་༤ པའི་༡ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

སྐྱན་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་གི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ རང་དབང་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།

3. **In the Act, Section 8(2) is amended as:**

"The Commission shall have independence and powers to regulate appointments, management and dismissal of its staffs other than a Member."

༣. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༤ པའི་༢ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

སྐྱན་ཚོགས་ལུ་ འཐུས་མི་མེན་པའི་ སྐྱན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགས་གཞན་ཚུ་ བསྐོ་བཞག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ རྩ་སྤེལ་སྤྱངས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ རང་དབང་དང་དབང་ཚད་ཡོད།

4. **In the Act, Section 28(1) is amended as:**

"The appointment, terms and conditions of service of staff of the Commission shall be in accordance with the service condition adopted by the Commission."

༤. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༢༨ པའི་༡ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོདཔ།

སྐྱན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་ཁྲེད་པའི་བསྐོ་བཞག་དང་ལྟ་གཡོག་གི་གནས་ཡུན་ དེ་ལས་ ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ སྐྱན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ལས་གཡོག་ཆ་རྐྱེན་དང་བསྟུན་དགོ།

5. **In the Act, Section 36(2) is amended as:**

"The Commission shall monitor the implementation of such anti-corruption measures adopted by the Commission or Public agency head by public agencies and may require such public agencies to report to it on its implementation status."

༥. **བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༣༨ ལའི་༡ ལ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད།**

ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྟན་ཚོགས་ ཡང་ན་ མི་མང་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་ཆ་འཛོག་འབད་ཡོད་པའི་དན་ལྟད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ཚུ་ མི་མང་ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་ བལྟ་ཞིབ་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ དེ་བརྒྱམ་མའི་མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ དན་ལྟད་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྟན་ཚོགས་ལུ་སྟན་ཞུ་འབད་དགོ།

6. **In the Act, Section 38 (4) is amended as:**

"Without prejudice to subsection (5), where public servants or other individuals using public resources who is required by this Act to file their declaration, without reasonable justifications, fail to do so within the due date shall be considered as late declarant and, shall be levied a fine equivalent to one day's minimum wage for each day till such failure subsists, up to thirty days from the day of expiry of due date."

༦. **བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༥༨ ལའི་༤ ལ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད།**

ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༥) ལའི་ཡོགས་སུ་མ་ལྟང་བར་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་བསྟུན་ རང་སོའི་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་སྤྱི་གཡོགས་ཚུ་ ཡང་ན་ མི་མང་ཀྱི་འཐོན་བསྐྱེད་ཉེར་སྤྱོད་འབད་བའི་ངོ་རྒྱུད་གཞན་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྟན་པའི་ར་ཁྱངས་བཀོད་ནི་མེད་པར་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་དུས་ཚོད་ནང་འགོད་ལུ་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་གནས་ཚུ་ཕྱིས་སུ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་སྤེ་རྩིས་ནི་དང་ ཕྱིས་སུ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་མི་ངོ་ཚུ་གིས་ གསལ་སྟོན་གྱི་དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཤུལ་ལས་ ཉིན་གྲངས་༣༠ ནང་འགོད་གསལ་སྟོན་འབད་བ་ཅིན་ ཉིན་རེའི་ཁྱད་མཐའི་གླ་ཚད་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཉེས་ཚད་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་ཚུན་ཚོད་བཀལ་དགོ།

7. **In the Act, Section 58 (1) is amended as:**

"A public servant who knowingly abuses functions or position by performing an act in violation of laws, in discharge of his or her functions to obtain advantage for himself or herself or for another person or cause loss to State shall be guilty of an offence."

༧. **བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༥༨ ལའི་༡ ལ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད།**

སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ལུ་ཚོང་རྒྱུད་འབྲུང་བ་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ ཁེ་ཕན་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཁོ་/མོའི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཤེས་བཞིན་དུ་ བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ ཡང་ན་ གོ་གནས་ལོག་སྤྱོད་འབད་དེ་ ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་བྱ་བ་འཐབ་པའི་ སྤྱི་གཡོགས་དེ་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཞིན་མ་སྤེ་བཅུ་དགོ།

8. In the Act, Section 59(1) is amended as:

"A public servant who knowingly abuses functions or position by omitting to perform an act, in violation of laws, in the discharge of his or her functions, to obtain any advantage for himself or herself or for another person or cause loss to State shall be guilty of an offence."

༨. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་དོན་ཚན་༥༩ པའི་༡ ཝ་འཕྲི་སྟོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད།

སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ལུ་གྲོང་རྒྱད་འབྲུང་བ་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཡོན་གང་རུང་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཁོ་/མོ་རའི་བྱ་སྤྲོ་ཚུ་འཐབ་པའི་སྐབས་ བྱ་བ་ཅིག་བསྐྱབ་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་ཕྱིར་བཤོལ་འབད་དེ་ ཤེས་བཞིན་དུ་ བྱ་སྤྲོ་ཚུ་ཡང་ན་ གོ་གནས་ལོག་སྤྱོད་འབད་བའི་སྤྱི་གཡོགས་དེ་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཞིན་མེད་སྦེ་བཙུ་དགོ།

9. In the Act, heading of Section 61 is amended as:

"Failure to protect public property and revenue"

༩. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་དོན་ཚན་༦༡ པའི་མགུ་ཡིག་འདི་འཕྲི་སྟོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད།

མི་མང་རྒྱུ་དངོས་དང་འོང་འབབ་ལུ་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལས་འཛུམས་ཤོད།

10. In the Act, Section 61(1) (d) is amended as:

"Fails to pay fees, levies or charges payable to a public agency or effects or obtains an exemption, remission, reduction or abatement from payment of such taxes, fees, levies or charges."

༡༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་དོན་ཚན་༦༡ པའི་༡ པའི་ང་པ་འཕྲི་སྟོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད།

མི་མང་ལས་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་དགོ་པའི་ མཐུས་ ཡང་ན་ བསྡུ་ལྷང་ གླ་ཚུ་ སྤྲོད་ནི་ལས་འཛུམས་ཤོར་བ་ ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཡང་ན་ མཐུས་ བསྡུ་ལྷང་ གླ་ཚུ་ སྤྲོད་ནི་ལས་ དགོངས་ཡངས་ ཕར་ཕྱིད་ ཕབ་ཆག་ ཡང་ན་ མར་ཕབ་ ཐོབ་པའམ་ཐོབ་ཐབས་སྤེལ་གས་པ།

11. In the Act, Section 61(2) (c) is repealed.

༡༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་དོན་ཚན་༦༡ པའི་༢ པའི་གཅ་པ་འདི་ ཆ་མེད་མཛད་ཡོད།

12. In the Act, Section 61(3) is amended as:

“An offence under this section shall be a misdemeanour or value based sentencing, whichever is higher subject to a maximum of the felony of second degree if the value or the amounts involved in the crime exceed the total amount of minimum wage at the time of the crime for a period of 35 years or more.”

๑๓. **བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༦༡ པའི་༣ པ་འཕྲིས་སྤྲོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད་པ།**

དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་གནོད་འགེལ་འདི་ ཉེས་ཐྲ་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་གཉིས་ལས་ གཅོ་མི་དེ་ཚེནམ་དུ་ གལ་སྲིད་ རིན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་བསྟོམས་དེ་ ཉུང་མཐའི་གླ་ཆ་ ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྟག་པ་ཅིན་ མཐོ་ཤོས་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ ཉེས་ཆེན་ལས་འགལ་ནི་མེད།

13. **In the Act, Section 62(3) is amended as:**

“An offence under this section shall be a misdemeanour or value based sentencing, whichever is higher subject to a maximum of the felony of second degree if the value or the amounts involved in the crime exceed the total amount of minimum wage at the time of the crime for a period of 35 years or more.”

๑๐. **བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༦༡ པའི་༣ པ་འཕྲིས་སྤྲོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད་པ།**

དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་གནོད་འགེལ་འདི་ ཉེས་ཐྲ་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་གཉིས་ལས་ གཅོ་མི་དེ་ཚེནམ་དུ་ གལ་སྲིད་ རིན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་བསྟོམས་དེ་ ཉུང་མཐའི་གླ་ཆ་ ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྟག་པ་ཅིན་ མཐོ་ཤོས་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ ཉེས་ཆེན་ལས་འགལ་ནི་མེད།

14. **In the Act, Section 63(1) of Dzongkha version is amended as:**

“མི་མང་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ སྒོས་ཐག་ཆོད་གནང་ནི་ཚེན་པའི་གནད་དོན་གྱང་ སྤྱི་གཡོགས་ ཡང་ན་ ཁོའམ་མོའི་ ཉེ་ཚན་ ཡང་ན་ འགན་རོགས་ཅིག་ལུ་ སྐྱེར་ ཡང་ན་ རང་དོན་ཀྱི་ཞེ་ཐན་ཡོད་པ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོགས་འདི་གིས་ དེ་བརྒྱལ་མའི་ སྒོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་ནང་ཆོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ ལས་སྡེའི་བྱ་སྤྱོད་ ཡང་ན་ བྱ་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་མེད།”

๑๙. **བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༦༢ པའི་༡ པའི་རྫོང་ཁའི་དོན་ཚན་འཕྲིས་སྤྲོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད་པ།**

“མི་མངའ་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ སྒོས་ཐག་ཆོད་གནང་ནི་ཡིན་པའི་གནད་དོན་གྱང་ སྤྱི་གཡོགཔ་ ཡང་ན་ ཁོའམ་ མོའི་ཉེ་ཚན་ ཡང་ན་ འགན་རོགས་ཅིག་ལུ་ སྐེར་ ཡང་ན་ རང་དོན་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ གིས་ དེ་བརྒྱམ་མའི་ སྒོས་ཐག་ཆོད་ནིའི་ནང་ཆོགས་རྒྱན་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ ལས་སྡེའི་བྱ་སྤྱོ་ ཡང་ན་ བྱ་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་མེད།”

15. In the Act, Section 63(2) is amended as:

“A public servant who fails to comply with subsection (1) of this section and by doing so, causes a person to get an advantage or disadvantage by that decision shall be guilty of an offence.”

༡༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་ ༦༣ པའི་ ༢ པ་འཕྲི་སྤྱོན་ དེ་བཞིན་མཇུག་ཡོདཔ།

སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༡ པ་ལུ་ མ་གནས་མི་དང་ དོན་ཚན་འདི་ལུ་མ་གནས་པར་སྒོས་ཆོད་སྤྱོན་ཡོད་མི་གི་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པ་ ཡང་ན་ གཞོད་སྤྱོན་བྱུང་བཙུག་མི་ལུ་ གཞོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྤྱོན་ཡིནམ་སྟེ་བརྩི་དགོ།

16. In the Act, after Section 74, new sections are inserted as:

“74A. Active or passive bribery of witness

(1) A person shall be guilty of an offence if he or she directly or indirectly, promises, offers or gives an advantage to any person to:

(i) influence the testimony of such person as a witness, before the court of law or Commission or any lawful authority; or

(ii) influence such person to remain absent himself or herself from giving testimony as witness before the court of law or Commission or any lawful authority.

(2) A person shall be guilty of an offence if he or she directly or indirectly, solicits or accepts an advantage from another person for:

(i) being influenced in testimony as a witness before the court of law or Commission or any lawful authority; or

(ii) absenting himself or herself from giving testimony before the court of law or Commission or any lawful authority.

(3) For a person to be guilty under this section, it does not matter whether or not the advantage promised, offered or given or the advantage solicited or accepted:

(i) Is for the benefit of such person who testify or remains absent from testifying as witness or for another person; or

(ii) Has actually influenced a testimony of such person as witness or influenced to remain absent from testifying as witness.

(4) An offence under this section shall be a misdemeanour or value based sentencing, whichever is higher subject to a maximum of the felony of second degree if the value or the amounts involved in the crime exceed the total amount of minimum wage at the time of the crime for a period of 35 years or more."

༡༦. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༣༤ པའི་རྗེས་སུ་ དོན་ཚན་གསར་པ་བཙུགས་ཡོད་པ་འདི་ཡང་ ༣༤ག་པ།

༣༤ག. དཔང་པོ་ལུ་ནང་གསུགཅིན་པ་ ཡང་ན་ དཔང་པོ་གིས་གནང་གསུག་ལེན་པ།

(༡) མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གཞོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཕེནམ་སྤེ་བཅུ་དགོས་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་ ཁོའམ་མོ་གིས་ ཐད་ཀར་དུ ཡང་ན་ བརྒྱད་དེ་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་ འཐབ་བཙུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཁས་བླངས་འབད་བའམ་ སྤྲོད་འདོད་བཏོད་པ་ ཡང་ན་ ཅིན་པ་ཅིན་ཕིན།

(ཀ) དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དཔང་པོ་སྤྲེ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་གང་རུང་ལུ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནིའི་ནང་ཤན་ ཞུགས་འབད་མི། ཡང་ན།

(ཁ) དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དཔང་པོ་སྤྲེ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་གང་རུང་ལུ་ ཁོའམ་མོ་གིས་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དོ་བཅར་མ་འབད་བར་ཚད་ཞུགས་སྤེ་སྤོད་བཙུགནིའི་དོན་ལུ་ ཤན་ཞུགས་འབད་མི།

(༢) མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གཞོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཕེནམ་སྤེ་བཅུ་དགོས་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་ ཁོའམ་མོ་གིས་ ཐད་ཀར་དུ ཡང་ན་ བརྒྱད་དེ་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་འཐབ་མི་ལུ་བརྐྱེན་ ཁེ་ཕན་ཞུ་བསྒུལ་འབད་བའམ་ ལེན་པ་ཅིན་ཕིན།

(ཀ) དཔང་པོ་སྤྲེ་ ཁྲིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་གང་རུང་ལུ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནིའི་ནང་ཤན་ཞུགས་འབད་ཡོད་པ། ཡང་ན།

(ཁ) ཁོའམ་མོ་གིས་ ཁྱིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཁྱིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་གང་རུང་ལུ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནིའི་ནང་ དོ་བཅར་མ་འབད་བར་ཆད་ཞུགས་ཡོད་པ།

(૩) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ཉེས་སྐྱོན་ཕེནམ་སྟེ་བཙུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཁས་བླངས་འབད་ཡོད་མི་ སྡུད་འདོད་བརྗོད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ བྱེན་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་ཞུ་བསྒུལ་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ལེན་ཡོད་མི་འདི་གི་ ཁྱད་པར་བཟོ་དགོས་མེད་མི་འདི་ཡང།

(ཀ) ཁེ་ཕན་འདི་ དཔང་ཡོ་སྟེ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནི་ལུ་ ངོ་བཅར་མ་འབད་མར་ཆད་ཞུགས་སྟོད་མི་ མི་ངོའི་ཁེ་ཕན་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་ཡིན་པ། ཡང་ན།

(ཁ) དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོ་ཅིག་ དཔང་ཡོ་སྟེ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནི་ལུ་ ཡང་ན་ དཔང་ཡོ་སྟེ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནི་ལུ་ངོ་བཅར་མ་འབད་བར་ཆད་ཞུགས་སྟོད་ནི་ལུ་ དངོས་སུ་སྟེ་ཤན་ཤུགས་འབད་ཡོད་མེད།

(૯) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཕྱི་གཞོད་འགེལ་འདི་ ཉེས་ཐྲ་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ ཁྱིམས་ཚད་གཉིས་ལས་ གཅིག་མི་དེ་ཡིནམ་ད་ གལ་སྲིད་ རིན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་བསྟོམས་དེ་ ཉུང་མཐའི་གླ་ཆ་ ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ མཐོ་ཤོས་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེས་ཆེན་ལས་འགལ་ནི་མེད།

17. In the Act, after Section 76 (2) new section is inserted as:

"(3) Under this Act, for the offence of money laundering:

(a) Prior conviction for the predicate offence is not necessary to establish the illicit nature or origin of assets laundered.

(b) The offence of money laundering shall also apply to persons who have committed the predicate offence."

༡༧. བཅའ་ཁྱིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༧༤ པའི་༢ པའི་རྗེས་སུ་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་གསར་པ་བཙུགས་ཡོདཔ་འདི་ཡང་༣ པ།

(૩) བཅའ་ཁྱིམས་འདི་ནང་ དངུལ་ཟོལ་ཕྱི་གཞོད་འགེལ་དོན་ལུ།

(ཀ) དངུལ་རོལ་འབད་ཡོད་པའི་གཞིས་གནས་ཚུ་གི་ ཚོགས་མཆེན་མེད་པའི་གནས་ལུགས་ ཡང་ན་ འཐུང་ཁྲངས་ཀྱི་སྐོར་ བདེན་ཁྲངས་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྤུ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་མ་ལས་ཁྲིམས་གཅོད་གྲྭབ་ཡོད་ལུགས་ལུ་ དགོས་མཁོ་མེད།

(ཁ) དངུལ་རོལ་གྱི་གནོད་འགེལ་འདི་ སྤུ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་འཐབ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གཅིག་ལུ་ཡང་ འགན་དགོ།

18. In the Act, after section 79 (1), new subsection is inserted as:

"(1A) The Commission may refer a complaint to relevant agencies or authority for them to act upon it if the complaint received by the Commission constitutes no elements of an offense under this Act or is of administrative nature."

༡༨. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༧༩ པའི་༡ པའི་རྗེས་སུ་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་གསར་པ་བཙུགས་ཡོད་པ་འདི་ཡང་༡ ཀ་པ།

(༡ཀ) གལ་སྲིད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐོབ་ཡོད་པའི་རྩོགས་ཁག་དེ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་ གནོད་འགལ་གྱི་གནད་དོན་མེན་པ་ ཡང་ན་ བདག་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོམ་འཁོད་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་ཚུ་གིས་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ དེ་ གཏུགས་འབད་ཆོག།

19. In the Act, Section 79 (2) of Dzongkha version is amended as:

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བ་ ཡང་ན་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ མ་འབད་བར་བཞག་པའི་གནད་རྟེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གོས་ཆོད་དང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ ཉོགས་བཤད་ བགོད་མི་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཆོག།

༢༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༡༣ པའི་༢ པའི་རྗོང་ཁའི་དོན་ཚན་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཇུག་ཡོདཔ།

ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བ་ ཡང་ན་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ མ་འབད་བར་བཞག་པའི་གནད་རྟེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གོས་ཆོད་དང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ ཉོགས་བཤད་ བགོད་མི་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བརྡ་སྤྲོད་འབད་ཆོག།

20. In the Act, Section 113 (2) is amended as:

"An offence under this section shall be a petty misdemeanour except that the offence under subsection (1) (b) and (j) of this section which shall be felony of fourth degree."

༢༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༡༣ པའི་རྗེས་སུ་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད་པ།

དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་གཙོད་འགེལ་འདི་ ཨེས་པ་ཡངས་ཐུབ་སྟེན་དགོ། ཞེན་རྒྱང་ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ (༡) པའི་(ཁ) པ་དང་(ཐ) པའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་གཙོད་འགེལ་འདི་ དབྱེ་རིམ་བཞི་པའི་ ཨེས་ཆེན་སྟེན་དགོ།

21. In the Act, after Section 113, new sections are inserted as:

"113 A. Making of false statement to the Commission or other lawful authority

(1) A person shall be guilty of an offence if he or she makes or causes any other person to make any statement, regardless whether or not the person making the statement is under any legal or other obligation to tell the truth, to the Commission or a person acting under the authority of the Commission or other lawful authority, in the course of exercising any power conferred by this Act or such other relevant Act, which is:

(a) false or intended to mislead; or

(b) is not consistent with any other statement previously made by such person to any other lawful authority.

(2) A person shall be guilty of an offence, if any person, who has made a statement to the Commission or a person acting under the authority of the Commission or other lawful authority, in the course of exercising any power conferred by this Act or such other relevant Act, subsequently thereto makes or cause to be made any other statement to any lawful authority having power under any law to receive or take such other statement, regardless of whether or not the person making the statement is under a legal or other obligation to tell the truth, which is inconsistent with any statement previously made to the Commission or a person acting under the authority of the Commission or other lawful authority.

(3) For the purpose of subsection (1) and (2) above, any statement made in the course of any legal proceedings before any court, whether civil or criminal, or any statement made by any person in the course of any disciplinary proceedings, whether such legal proceedings or disciplinary proceedings are against the person making the statement or against any other person, shall be deemed to be a statement made to a lawful authority having power under law to receive the statement so made.

(4) An offence under this section shall be misdemeanour."

༡༡༣ཀ. ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་ རྩུན་ཞུགས་ཀྱི་དགེ་བརྩོད་བྱེད་པ།

(ཅ) མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཚེན་མ་སྤེ་བཅུ་དགོས་འདི་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཐོག་དང་ལེན་འབད་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་གཞན་གྱི་གནང་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ དགེ་བརྩོན་བྱེད་ཞི་ཚེན་མི་ མི་ངོ་འདི་གི་ བདེན་ཁུངས་ཅན་གྱི་དགེ་བརྩོན་བྱེད་ཀི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ ཡང་ན་ གཞན་འགན་ཁུར་ཡོད་རྒྱང་མེད་རྒྱང་ གལ་སྲིད་ ཁོའམ་མོ་གིས་ གཤམ་འཁོད་གནས་ལུགས་ཀྱི་དགེ་བརྩོན་བྱེད་པ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ དགེ་བརྩོན་བྱེད་བཙུགས་པ་ཅིན་ཞེན།

(ཀ) རྩུན་ཞུགས་ ཡང་ན་ མགོ་སྐོར་རྒྱབ་ཀི་ལུ་དམིགས་པའི་དགེ་བརྩོན་བྱེད་པའམ་བྱེད་བཙུགས་པ། ཡང་ན།

(ཁ) དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོ་གིས་ ཉེ་མ་ཡས་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་བྱེད་ཡོད་པའི་ དགེ་བརྩོན་གཞན་དང་མ་མཐུན་པའི་དགེ་བརྩོན་བྱེད་པའམ་བྱེད་བཙུགས་པ།

(ཁ) མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཚེན་མ་སྤེ་བཅུ་དགོས་འདི་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཐོག་ དང་ལེན་འབད་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་གཞན་གྱི་གནང་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ དགེ་བརྩོན་བྱེད་ཡོད་པའི་ མི་ངོ་གང་ཟུང་ཅིག་གིས་ གཤམ་འཁོད་ལས་ བའི་ཤུལ་ འདིའི་ཤུལ་ལས་ བའེན་ཁུངས་ཅན་གྱི་དགེ་བརྩོན་བྱེད་པ་ ཁྲིམས་མཐུན་ ཡང་ན་ གཞན་འགན་ཁུར་ཡོད་ཟུང་མེད་ཟུང་ ཁྲིམས་གང་ཟུང་ནང་ དགེ་བརྩོན་ལེན་ནི་ ཡང་ན་ བྱེ་ནི་ལུ་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་ ཉེ་མ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཐོག་དང་ལེན་འབད་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་འཛིན་ལུ་བྱེད་ཡོད་པའི་དགེ་བརྩོན་དང་མ་མཐུན་པའི་ དགེ་བརྩོན་བྱེད་པ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ དགེ་བརྩོན་བྱེད་བཙུགས་པ་ཅིན་ཞེན།

(ཁ) གོང་འཁོད་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ཝ་དང་ ཟ་པའི་དགོས་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་གང་ཟུང་ཅིག་གིས་ སྐྱན་གསན་མཛད་པའི་ གཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་བྱ་རིམ་

གང་རུང་ནང་ལུ་ བྱིན་ཡོད་པའི་བཀའ་རྒྱད་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ སྒྲིགས་ལམ་དང་ལེན་ཀྱི་བྱ་རིམ་ནང་བྱིན་ཡོད་པའི་བཀའ་རྒྱད་ཚུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྱིམས་མཐུན་བྱ་རིམ་ ཡང་ན་ སྒྲིགས་ལམ་གྱི་བྱ་རིམ་འདི་ བཀའ་རྒྱད་བྱིན་མི་མིར་ ཡང་ན་ གཞན་མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ ཞེན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་བཀའ་རྒྱད་ཚུ་ ཁྱིམས་གང་རུང་གི་ནང་གསལ་ བཀའ་རྒྱད་ལེན་ནི་ལུ་ དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ ཁྱིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་ བཀའ་རྒྱད་བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་བཙུགཔ།

(ཉ) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་གནོད་འགེལ་འདི་ལུ་ ཉེས་ཁ་སྦྱིན་དགོ།

22. In the Act, Section 116 (1) is amended as:

"Subject to subsection (8) of this section, a person shall incur no civil or criminal liability, including disciplinary action as a result of his or her disclosure:"

༢༢. བཅའ་ཁྱིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༡༦ པའི་༡ པ་འཕྲི་སྟོན་ དེ་བཞིན་མཚད་ཡོདཔ།

དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་༢ པའི་དབང་ལུ་འདུ་ན་མ་གཏོགས་ གཤམ་གསལ་ལུ་ མི་ངོ་གཅིག་གིས་ཕྱིར་བཏང་ལས་བརྟེན་ སྒྲིགས་ཁྱིམས་དང་ལེན་བཅས་པའི་ ཞི་བའི་འཁྲི་བ་ ཡང་ན་ ཉེས་ཅན་གྱི་འཁྲི་བ་ཚོགས་ནི་མེདཔ་འདི་ཡིན།

23. In the Act, after Section 119, new subsection is inserted as:

"(7) Immunity under this section shall be effected by entering into agreement with the Commission or lawful authority at any stage of investigation or any other proceedings."

༢༣. བཅའ་ཁྱིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༡༨ པའི་༦ པའི་རྗེས་སུ་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་གསར་པ་བཙུགས་ཡོདཔ་འདི་ཡིན་ཟ་ཐ།

དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ ཉེས་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་ཡངས་འདི་ ཞིབ་དཔྱད་ ཡང་ན་ གཞན་བྱ་རིམ་གང་རུང་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཁྱིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་དང་ཅིག་ཁར་གན་འཛིན་བཟོ་སྤྱི་ལས་ལེན་འཐབ་དགོ།

24. In the Act, Section 128(3) is amended as:

(3) Notwithstanding subsection (2), the Commission may carry out its own prosecution of a person charged with an offence under this Act or take over the prosecution process from the Office of Attorney General when the case is:

(a) Delayed without a valid reason;
(b) Manipulated;
(c) Hampered by interference; or
(d) returned, withdrawn or not appealed without valid reason.

༢༥. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༣༧ ལ་འཕྲིན་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད་པ།

ནང་གསེས་དོན་ཚན་༡ ལ་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་ནང་གསལ་ལྟར་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ཉེས་འཇུགས་བཀོད་པའི་ཚེ་ལུ་ཉེར་བཞེར་བཅོལ་གྱིས་ནི་ ཡང་ན་ རྩོད་དཔོན་ཡོངས་ཁྱབ་ཡིག་ཚང་ལས་ ཉེས་བཞེར་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལོག་ལེན་ཆོགཔ་འདི་ཡང་ རྩོད་གཞི་དེ།

ཀ) རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་དག་མེད་པར་ ཡུན་འགྱངས་འབད་བཞག་པ་ ཡང་ན།

ཁ) གཡོ་བཅོས་འབད་བ།

ག) བར་དཀྲོགས་སྐྱོ་ལས་བར་བགེགས་བརྒྱབ་པ།

ང) རྒྱུ་མཚན་ཁུངས་དག་མེད་པར་ ལོག་སྤྲོད་པ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་བ་ ཡང་ན་ མཐོ་གཏུགས་མ་འབད་བ།

25. In the Act, Section 138 (1) is amended as:

"The Commission may, when referring a matter under section (137) and 79(1A), require the relevant public agency to submit to the Commission a report in relation to the matter and the action taken by the relevant authority."

༢༦. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཚན་༡༣༨ པའི་༡ ལ་འཕྲིན་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད་པ།

ལྷན་ཚོགས་ལས་ དོན་ཚན་༡༣༩ པ་དང་༧༩ པའི་(༡ཀ) པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གནད་དོན་ཅིག་ཏུ་གཏུགས་འབད་བའི་སྐབས་ འཛེལ་ཡོད་མི་མང་ལས་སྡེ་གཞིས་ གནད་དོན་དེ་དང་འཛེལ་བའི་སྐྱན་ཁུ་ཅིག་དང་ འཛེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གཞིས་ དང་ལེན་འབད་བའི་སྐོར་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྐྱན་ཁུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱུ་གཏང་ཆོག།

26. In the Act, Section 139 (1) is amended as:

"If the Commission is not satisfied that a relevant authority has duly and properly taken action in connection with a matter referred under section (137) and 79 (1A), the Commission shall inform the relevant public agency of the grounds of the Commission's dissatisfaction and shall give the relevant authority an opportunity to comment within a specified time."

༢༧. **བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་དོན་ཚན་༡༦༥ པའི་ (༢) པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཇུག་ཡོད་པ།**

གལ་སྲིད་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་ ༡༦༣ པ་དང་ ༡༥ པའི་(ཀ)པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ དྲི་གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ དུས་ཐོག་ཚུལ་དང་མཐུན་སྤྲ་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་དེས་ཤེས་མ་འདྲ་དས་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཛེལ་ཡོད་མི་མང་ལས་སྡེ་དེ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མ་འབྱུང་བའི་གཞིས་གནད་ཚུ་བརྟེན་ འཛེལ་ཡོད་མི་མང་ལས་སྡེའདི་ལུ་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་ དུས་ཚོད་ནང་འགོད་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཅིག་བྱིན་དགོ།

27. **In the Act, Section 165 (2) is amended as:**

"A legal person shall be guilty of an offence, when persons with the highest level managerial authority of such legal person:

(a) Directly or indirectly, offers, promises or gives a bribe to another person or engages in commission or attempted commission of corruption;

(b) Directs or authorises a lower level person to offer, promise or give a bribe to another person or to engage in commission or attempted commission of corruption; or

(c) Knowingly fails to prevent a subordinate from bribing an official or commission or attempted commission of corruption, including through a failure to supervise him or her due to non-implementation of internal controls, ethics and compliance programmes or measures."

༢༧. **བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་དོན་ཚན་༡༦༤ པའི་༢ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཇུག་ཡོད་པ།**

(༢) ཁྲིམས་མཐུན་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གཞོན་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཚིན་མས་སྤེ་བཙུ་དགོས་དེ་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོའི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་འཛིན་གྱི་ གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་འཆང་མི་ཚུ་གིས།

(ཀ) མི་ངོ་གཞན་ལུ་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་དེ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་འདོད་བཙོད་པའམ་ཁས་ བླངས་འབད་བ་ ཡང་ན་ ཅིན་པ་ ཡང་ན་ དན་ལྷད་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ དན་ལྷད་འཐབ་ནི་ ལུ་གྲབས་གཞོམ་འབད་བ།

(ཁ) འགོ་གནས་ཚུང་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ནང་གསུག་ སྤྲོད་འདོད་བཙོད་པའམ་ཁས་བླངས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ འཅིན་ནི་ ཡང་ན་ དན་ལྷད་འཐབ་ནི་ ལུ་གྲབས་གཞོམ་འབད་ནི་ལུ་ ཞི་བཀོད་ཁུལ་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་སྤྲོད་པ།

གཀ) ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་དང་ བཟང་སྤྱོད་ལུ་གནས་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ལས་ འགོ་གནས་ཚུང་བའི་ལས་གཡོགས་ཅིག་ལུ་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མི་བཅུ་སྟེ་ འགོ་གནས་ཚུང་བའི་ལས་གཡོགས་དེ་གིས་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ནང་གསུག་ཅིན་ནི་ ཡང་ན་ དན་ལྟད་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ དན་ལྟད་འཐབ་ནི་ལུ་གྲབས་གཉེམ་འབད་ནི་ལས་ ཤེས་བཞིན་དུ་སྟོན་འགོག་འབད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་བ།

28. In the Act, Section 165 (3) is amended as:

"Under this section, the legal person may be prosecuted and shall be sentenced to imprisonment for the same criminal conduct of that of natural person and a conviction of a natural person for any offence under this Act is not necessary for a legal person's conviction for an offence under this Act."

༢༨. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༦༥ པའི་༣ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཇད་ཡོདཔ།

དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་གཅིག་ལུ་ ཉེས་བཤེར་མཇད་ཆོག་ནི་དང་ དེ་ལུ་རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་གཅིག་གིས་ ཉེས་ཅན་གྱི་བྱྱོད་གཅིག་མཚུངས་འཐབ་མི་ལུ་བཀལ་ཡོད་པའི་ བཅོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཚད་དེ་བཀལ་དགོ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་གཅིག་ཁྲིམས་གཅོད་སྒྲུབ་ནི་ལུ་ རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་དེ་ ཁྲིམས་གཅོད་སྒྲུབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་མེད།

29. In the Act, after Section 165 (3), new subsection is inserted as:

"(4) The Court shall consider implementation of effective anti-corruption measures or programs as a mitigating factor or otherwise as an aggravating factor in holding legal accountability to the legal persons."

༢༩. བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་དོན་ཚན་༡༦༥ པའི་༣ པའི་རྗེས་སུ་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་གསར་པ་བཙུགས་ཡོདཔ་འདི་ཡང་ ཉ པ།

ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་ལུ་ ཁྲིམས་དང་མཐུན་པར་འཁྲི་བའི་ཅུ་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ ཁྲིམས་གཅོད་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ དོན་སྤྱིན་ཅན་གྱི་ དན་ལྟད་བཀག་སྟོམ་ཐབས་ལམ་ ཡང་ན་ ལས་རིམ་ཚུ་ སྐར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྟོད་ཡངས་ཀྱི་སྐབས་དོན་ ཡང་ན་ དེ་མིན་ ཉེན་ཚབས་ཀྱི་སྐབས་དོན་སྤྲ་བཅེ་འཛོག་འབད་དགོ།

likelihood of available evidence being influenced, removed or tampered from the official record."

༣༠. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་དོན་ཚན་༡༦༧ པའི་༡ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད་པ།

ཞིབ་དཔྱད་ཅིག་འགོ་འཛེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་ རང་སོའི་ཡིག་ཚང་ནང་ངོ་བོ་སྤྲེ་ཡོད་མི་ལས་ བརྟེན་གཞུང་འབྲེལ་ཐོ་ཡིག་ནང་གི་ སྐྱབ་ཁྲིད་ལུ་ཤན་ཞུགས་འབད་ནི་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ སྐྱོན་ཞུགས་འབད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལུ་ འགོག་སྐྱེན་འབད་བའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོགས་དེ་དགོངས་ཚོགས་གཏང་དགོ།

31. In the Act, Section 167 (2) is amended as:

"Authority concerned may suspend a public servant who is charged with an offence under this Act with effect from the date of the charge till pending the outcome of any appeals."

༣༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་དོན་ཚན་༡༦༧ པའི་༢ པ་འཕྲི་སྣོན་ དེ་བཞིན་མཛད་ཡོད་པ།

འཛེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་ནང་གསལ་ལྟར་ གནོད་འགེལ་ཅིག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བགོད་པའི་སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་ ཉེས་འཛུགས་བགོད་པའི་ ཟླ་ཚེས་ལས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་ མཐོ་གཏུགས་གང་རུང་གི་ མཐའ་འཁོར་ཚུན་ཚོད་ལུ་དགོངས་ཚོགས་ཆོག།

32. In the Act, after Section 167 (2), a new subsection is inserted as:

"(3) Notwithstanding subsections (1) and (2) above, the Commission may suspend a public servant charged with an offense under this Act, if the charges against such public servant relates to his or her current official position or office."

༣༢. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་དོན་ཚན་༡༦༧ པའི་༢ པའི་རྗེས་སུ་ ནང་གསེས་དོན་ཚན་གསར་པ་བཙུགས་ཡོད་པ་འདི་ཡང་ ༣ པ།

(༣) གོང་འཁོད་ནང་གསེས་དོན་ཚན་༡ པ་དང་༢ པ་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ གནོད་འགེལ་ཅིག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བགོད་པའི་སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་ ཉེས་འཛུགས་བགོད་པའི་ཟླ་ཚེས་ལས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་ མཐོ་གཏུགས་གང་རུང་གི་ མཐའ་འཁོར་མ་འཐོན་ཚུན་ཚོད་ལུ་དགོངས་ཚོགས་ཆོག། འདི་ཡང་གལ་སྲིད་ སྤྱི་གཡོགས་འདི་ལུ་བཀལ་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་འདི་ ཁོའམ་མོའི་ ད་ལྟོའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འགོ་གནས་ ཡང་ན་ ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ཞེན།

Annexure I

Proposed amendment of ACAB provisions

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	Chapter 2: The Anti-Corruption Commission		
1	**8. Security and independence of adequate human resources** (1) The Commission shall determine its organizational structure in consultation with the Royal Civil Service Commission and administer it independently. (༡) ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་གི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་གློས་བསྡུན་ཐོག་གཏན་འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ རང་དབང་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།	(1) The Commission shall determine its organizational structure ~~in consultation with the Royal Civil Service Commission~~ and administer it independently. (༡) ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རང་གི་ལས་ཚོགས་ཀྱི་གཞི་བཀོད་ཚུ་ ~~རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་དང་གཅིག་ཁར་གློས་བསྡུན་ཐོག་~~ འཁེལ་བཟོ་སྟེ་ རང་དབང་ཐོག་ལས་ བདག་སྐྱོང་འཐབ་དགོ།	Independence of ACC has been an issue discussed over the last 9 years. The National Law Review Taskforce Report highlighted the following with respect to independence of Constitutional Bodies: *"In order to ensure good governance and in furtherance of the principle of Separation of Powers, the Constitution has established independent constitutional bodies such as the Anti-Corruption Commission (ACC), Election Commission (ECB), Royal Audit Authority (RAA) and Royal Civil Service Commission (RCSC). Under the following Articles, the Constitution recognizes and guarantees full independence to these constitutional bodies as well as the Judiciary:* *(a) Article 1 (13) and Article 21 related to the Judiciary;* *(b) Article 24 (2) related to ECB;*
	(2) The Commission shall have independence and powers to regulate	(2) The Commission shall have independence and powers to regulate appointments, management and	

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	appointments, management and dismissal of its staffs other than a Member in accordance with the Civil Service Act. (༢) ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་ འཐུས་མི་མེན་པའི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགས་གཞན་ཚུ་ བསྐོ་བཞག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ རྩ་གྲོལ་སྤྱངས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ རང་དབང་དང་དབང་ཚད་ཡོད།	dismissal of its staffs other than a Member—~~in accordance with the Civil Service Act~~. (༢) ལྷན་ཚོགས་ལུ་ ~~ཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་འཁྲིལ་~~ འཐུས་མི་མེན་པའི་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་གཡོགས་གཞན་ཚུ་ བསྐོ་བཞག་དང་ འཛིན་སྐྱོང་ རྩ་གྲོལ་སྤྱངས་འཛིན་འབད་ནི་གི་ རང་དབང་དང་དབང་ཚད་ཡོད།	*(c) Article 25 (2) related to RAA;* *(d) Article 26 (1) related to RCSC; and* *(e) Article 27 (1) related to ACC.* *In accordance with the Constitution, Parliament enacted the Judicial Service Act, Royal Audit Act, Election Act and the Anti-Corruption Act. These Acts empower and grant full independence to the Judiciary, RAA, ECB and the ACC in the recruitment, training, transfer, promotion and management of the personnel working in their respective organizations. However, the Civil Service Act (CSA) unilaterally empowers the RCSC to be the central personnel agency in the recruitment, training, transfer, promotion and management of certain levels of staff, thereby contravening the Constitution as well as the parent legislations of the Judiciary and the constitutional bodies.* *Some of the inconsistent provisions of the CSA are Sections 2, 5, 6, 53, 57, 72, 97.1, 97.7 and 97.29.* *Moreover, the independent constitutional Bodies are answerable to the RCSC, thereby making the Constitutional bodies susceptible to possible political maneuver and influence.*
2	**28. Service conditions of staff of the Commission** (1) The appointment, terms and conditions of service of staff of the Commission shall be in accordance with the Civil Service Act. **༢༨. ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཁྲེད་པ་ཚུ་གི་ ལྷ་གཡོག་གི་**	(1) The appointment, terms and conditions of service of staff of the Commission shall be in accordance with the ~~Civil Service Act.~~ Service condition adopted by the Commission.	

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	ཆ་རྐྱེན། (༡) ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་བསྐོ་བཞག་དང་ལྟ་གཡོག་གི་གནས་ཡུན་ དེ་ལས་ ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ གཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བསྟུན་དགོ།	(༡) ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ ལས་བྱེད་པའི་བསྐོ་བཞག་དང་ལྟ་གཡོག་གི་གནས་ཡུན་ དེ་ལས་ ཆ་རྐྱེན་ཚུ་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཆ་འཛོག་འབད་ཡོད་པའི་ལས་གཡོག་ཆ་རྐྱེན་གཞི་གཡོག་བཅའ་ཁྲིམས་དང་བསྟུན་དགོ།	***Recommendation*** *There are numerous provisions in the CSA which are inconsistent and not in line with the Constitution. At this juncture, the Taskforce has not provided specific recommendations because there is a need for complete overhaul and redrafting of the CSA so that it is consistent with the Constitution and other existing laws."* The ACC was established as independent body under the Anti-Corruption Act 2006. However, after enactment of Civil Service Act in 2010, human resource matters were brought under the ambit of RCSC. Subsequently, with enactment of Anti-Corruption Act 2011, HR issues have been subjected to Civil Service Act and BCSR which is ultra vires Constitution. Therefore, accordance with Article 27 of Constitution which guarantees full independence and the findings of the National Law Review Task Force, ACC proposes for amendment of section 8 and 28 to ensure full independence.
Chapter 3: Public Education, Awareness and Corruption prevention			

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
3	**36. Anti-Corruption measures** (2) The Commission shall monitor the implementation of such anti-corruption measures by public agencies and may require such public agencies to report to it on its implementation status. (২) ལྷན་ཚོགས་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ངན་ལྷང་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ མི་མང་ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་ བལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ་པ་ཚད་ དེ་བཟུམ་མའི་མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ངན་ལྷང་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྟོན་ཞུ་འབད་དགོ།	(2) The Commission shall monitor the implementation of such anti-corruption measures adopted by the Commission or Public agency head by public agencies and may require such public agencies to report to it on its implementation status. (২) ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ མི་མང་ལས་སྡེའི་འགོ་འཛིན་གྱི་ཆ་འཛོག་འབད་ཡོད་པའི་ ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་ངན་ལྷང་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་དེ་ཚུ་ མི་མང་ལས་སྡེ་འདི་ཚུ་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་ བལྟ་ཞིབ་འབད་དགོ་པ་ཚད་ དེ་བཟུམ་མའི་མི་མང་ལས་སྡེ་ཚུ་གིས་ ངན་ལྷང་བཀག་སྡོམ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མེད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་སྟོན་ཞུ་འབད་དགོ།	To develop, review, maintain and monitor implementation of anti-corruption measures is one of the mandate of the Commission under section 24 (1)(a) of ACAB. However, responsibility to develop such anti-corruption measures is made a responsibility of public agency head under section 36(1). However, ACC has been developing anti-corruption measures such as National Integrity and Anti-Corruption Strategies. To incorporate this mandate/function, we propose for amendment of section 36(2).
4	**38. Assets, income and liabilities declaration** (4) Without prejudice to subsection (5), where public servants or other individuals using public resources who is required by this Act to file their declaration, without reasonable	(4) Without prejudice to subsection (5), where public servants or other individuals using public resources who is required by this Act to file their declaration, without reasonable justifications, fail to do so within ~~thirty days from the expiry of~~ the due date shall be considered as late declarant and, shall be levied a fine equivalent to one day's minimum wage for each day	This section appears confusing when read in isolation. There is also discrepancy in English-Dzongkha translation. English provision (which represents legislative intent) provides that late declarant can be considered by making to pay fines for each day till such failure subsist. English provision provides "…within thirty days…" whereas it is wrongly translated

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	justifications, fail to do so within thirty days from the expiry of the due date, shall be levied a fine equivalent to one day's minimum wage for each day such failure subsists. **༣༥. གཞི་གནས་དང་འོང་འབབ་ དེ་ལས་ འཁྲི་བ་ཚུ་གི་གསལ་སྟོན།** (༤) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༤) པའི་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྟང་མི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་བསྟུན་ རང་སོའི་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཡང་ན་ མི་མང་ཀྱི་འཐོན་བསྐྱེད་ཉེར་སྤྱོད་འབད་བའི་ ངོ་རྒྱབ་གཞན་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ར་ཁྲངས་བཀོད་མི་མེད་པར་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་ དུས་ཡུན་ཚད་སྟེ་ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་ཤུལ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ མི་ངོ་དེ་ཚུ་ལུ་ ཉིན་རེའི་ཡུང་མཐའི་གླ་ཚད་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཉེས་ཆད་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་ཚུན་ཚོད་བཀལ་དགོ།	till such failure subsists, only up to thirty days from the day of expiry of due date. **༣༥. གཞི་གནས་དང་འོང་འབབ་ དེ་ལས་ འཁྲི་བ་ཚུ་གི་གསལ་སྟོན།** (༤) ནང་གསེས་དོན་ཚན་(༤) པའི་ཕྱོགས་སུ་མ་ལྟང་མི་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་དང་བསྟུན་ རང་སོའི་གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་སྤྱི་གཡོགཔ་ཚུ་ ཡང་ན་ མི་མང་ཀྱི་འཐོན་བསྐྱེད་ཉེར་སྤྱོད་འབད་བའི་ ངོ་རྒྱབ་གཞན་ཚུ་གིས་ རྒྱུ་མཚན་ལྡན་པའི་ ར་ཁྲངས་བཀོད་མི་མེད་པར་ གསལ་སྟོན་འབད་དགོ་པའི་ དུས་ཚོད་ནང་འཁོད་ལུ་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བ་ཅིན་ གཞི་གནས་ཚུ་ཕྱོས་སུ་སྟེ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་སྤེ་ཅིས་ནི་དང་ དུས་ཡུན་ཚད་སྟེ་ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་ཤུལ་ལས་ དེ་བཟུམ་མའི་གསལ་སྟོན་མ་འབད་བའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ཕྱོས་སུ་གསལ་སྟོན་འབད་མི་ མི་ངོ་ཚུ་གིས་གསལ་སྟོན་གྱི་དུས་ཡུན་ཚད་པའི་ཤུལ་ལས་ ཉིན་གྲངས་༣༠ ནང་འཁོད་གསལ་སྟོན་འབད་བ་ཅིན་ ཉིན་རེའི་ཡུང་མཐའི་གླ་ཚད་དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཉེས་ཆད་ གསལ་སྟོན་མ་འབད་ཚུན་ཚོད་བཀལ་དགོ།	in Dzongkha as *"...དུས་ཡུན་ཚད་སྟེ་ཉིན་གྲངས་༣༠ གི་ཤུལ་ལས་..."* which further causes confusion. In order to bring clarity, we propose the amendment.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	Chapter 4: Corruption offenses and penalties therefor		
5	**58. Commission amounting to abuse of functions** (1) A public servant who knowingly abuses functions or position by performing an act amounting to favouritism, nepotism or patronage, etc in violation of laws, in discharge of his or her functions to obtain advantage for himself or herself or for another person shall be guilty of an offence. **༥༨. ལོག་སྤྱོད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ བྱ་སྤྲོ།** (༡) སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞེ་ཡན་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཁོ་/མོའི་ བྱ་སྤྲོ་ཚུ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཤེས་བཞིན་དུ་ བྱ་སྤྲོ་ཚུ་ ཡང་ན་ གོ་གནས་ལོག་སྤྱོད་འབད་དེ་ ཕྱོགས་རིས་ ཡང་ན་ ཕྱོགས་ལྟང་ སྐྱབས་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་བྱ་བ་འཐབ་པའི་ སྤྱི་གཡོགས་དེ་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་	(1) A public servant who knowingly abuses functions or position by performing an act ~~amounting to favouritism, nepotism or patronage, etc~~ in violation of laws, in discharge of his or her functions to obtain advantage for himself or herself or for another person or cause loss to the State shall be guilty of an offence. **༥༨. ལོག་སྤྱོད་གྲངས་སུ་ཚུད་པའི་ བྱ་སྤྲོ།** (༡) སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ལུ་གྱོང་རྒྱད་འབྱུང་བ་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞེ་ཡན་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཁོ་/མོའི་བྱ་སྤྲོ་ཚུ་འཐབ་པའི་སྐབས་ ཤེས་བཞིན་དུ་ བྱ་སྤྲོ་ཚུ་ ཡང་ན་ གོ་གནས་ལོག་སྤྱོད་འབད་དེ་ ཕྱོགས་རིས་ ཡང་ན་ ཕྱོགས་ལྟང་ སྐྱབས་འཛིན་ལ་སོགས་པའི་ཐོག་ལས་ ཁྲིམས་ལས་འགལ་བའི་བྱ་བ་འཐབ་པའི་ སྤྱི་གཡོགས་དེ་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཨེནམ་སྦེ་བཙུ་དགོ།	Reviewers made the following observation: "Section 58 of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 appears to limit its application to only acts amounting to favouritism, nepotism or patronage. Clarification is needed as to what type of conduct may be covered by "etc". The same limitation is not found in Section 59 (omissions)." Article 19 of UNCAC provides broad definition of abuse of function and encompasses any violation of law to gain benefit. However, present provision limits abuse of function to favouritism, nepotism, or patronage restricting other violations. To keep the provision broad as envisage in UNCAC, we propose the amendment. Further, there is also instances where there is no benefit/advantage to a person because of abuse of function but incurs loss to State. To accommodate this, we propose to append "or cause loss to State"

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	ཞིན་སྦེ་བརྩི་དགོ།		
6	**59. Omission amounting to abuse of functions** (1) A public servant who knowingly abuses functions or position by omitting to perform an act, in violation of laws, in the discharge of his or her functions, to obtain any advantage for himself or herself or for another person shall be guilty of an offence. (༡) སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་གིས་ ཁོ་/མོ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཡོན་གང་རུང་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཁོ་/མོ་རའི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་འཐབ་བའི་སྐབས་ བྱ་བ་ཅིག་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ ཁྱིམས་ལས་འགལ་བའི་ཕྱིར་བཤོལ་འབད་དེ་ ཤེས་བཞིན་དུ་ བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ཡང་ན་ གོ་གནས་ལོག་སྤྱོད་འབད་བའི་སྤྱི་གཡོགས་དེ་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཞིན་སྦེ་བརྩི་དགོ།	(1) A public servant who knowingly abuses functions or position by omitting to perform an act, in violation of laws, in the discharge of his or her functions, to obtain any advantage for himself or herself or for another person or cause loss to the State shall be guilty of an offence. (༡) སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་གིས་ རྒྱལ་ཁམས་ལུ་གྱོང་རྒྱད་འབྱུང་བ་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་གྱི་དོན་ལུ་ ཕན་ཡོན་གང་རུང་ཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཁོ་/མོ་རའི་བྱ་སྤྱོད་ཚུ་འཐབ་བའི་སྐབས་ བྱ་བ་ཅིག་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་ ཁྱིམས་ལས་འགལ་བའི་ཕྱིར་བཤོལ་འབད་དེ་ ཤེས་བཞིན་དུ་ བྱ་སྤྱོད་ཚུ་ཡང་ན་ གོ་གནས་ལོག་སྤྱོད་འབད་བའི་སྤྱི་གཡོགས་དེ་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཞིན་སྦེ་བརྩི་དགོ།	This amendment is proposed to align the omission with commission of an act amounting to abuse of function. Further, there is also instances where there is no benefit/advantage to a person because of abuse of function but incurs loss to State. To accommodate this, we propose to append "or cause loss to State"
7	**61. Protection of public property and**	**61. Failure to ~~Protection of~~ protect public property**	

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	revenue (d) Fails to pay taxes, fees, levies or charges payable to a public agency or effects or obtains an exemption, remission, reduction or abatement from payment of such taxes, fees, levies or charges. **༤༩. མི་མང་རྒྱུ་དངོས་དང་ འོངས་འབབ་ལུ་ཉེན་སྐྱོབ།** ང་ཀ། མི་མང་ལས་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་དགོ་པའི་ ཁལ་ ཡང་ན་ མཐུས་ བསྡུ་བྱང་ གླ་ཚུ་ སྤྲོད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་བ་ ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཁལ་ ཡང་ན་ མཐུས་ བསྡུ་བྱང་ གླ་ཚུ་ སྤྲོད་ནི་ལས་ དགོངས་ཡངས་ ཕར་ཕྱིད་ ཕབ་ཆག་ ཡང་ན་ མར་ ཕབ་ སོབ་པའམ་སོབ་ཐབས་སྤེལ་གས་པ།	**and revenue** (d) Fails to pay~~taxes~~, fees, levies or charges payable to a public agency or effects or obtains an exemption, remission, reduction or abatement from payment of such taxes, fees, levies or charges. **༤༩. མི་མང་རྒྱུ་དངོས་དང་ འོངས་འབབ་ལུ་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར།** ང་ཀ། མི་མང་ལས་སྡེ་ལུ་སྤྲོད་དགོ་པའི་ ཁལ་ ཡང་ན་ མཐུས་ བསྡུ་བྱང་ གླ་ཚུ་ སྤྲོད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར་བ་ ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་ ཁལ་ཡང་ན་ མཐུས་ ཡང་ན་ བསྡུ་བྱང་ གླ་ཚུ་ སྤྲོད་ནི་ལས་ དགོངས་ཡངས་ ཕར་ཕྱིད་ ཕབ་ཆག་ ཡང་ན་ མར་ཕབ་ སོབ་ པའམ་སོབ་ཐབས་སྤེལ་གས་པ།	Amend only those provision recommended by the National Law Review Task Force. Other provision may be necessary as it does not contradict with any other law.
	(2) … (c) Engages in a project without prior planning. (২) "" གཅིག་ སྡུ་གོང་འཆར་གཞི་མེད་པར་ ལས་འགུལ་	(2)…. ~~(c) Engages in a project without prior planning.~~ (২)"" ~~གཅིག་ སྡུ་གོང་འཆར་གཞི་མེད་པར་ ལས་འགུལ་འཐབ་པ།~~	Delete section 29(C) as it is of administrative nature.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	འཐབ་པ།		
	(3) A person who is guilty of an offence under this section shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding two times the amount which was so paid or valued-based sentence. (༣) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞོན་འགེལ་ཅིག་གི་ཉེས་སྐྱོན་ཚིན་མ་སྤེ་ཁྲིམས་གཅོད་སྐྱབ་པའི་མི་ དོ་ཅིག་ལུ་ ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་གྱར་མ་གནས་པར་ སྤྲོད་ཚར་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་དངུལ་གངས་གཉིས་བཟློབ་ལས་མ་ལྟག་པའི་ཉེས་ཆད་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་སྨིན་དགོ།	(3) ~~A person who is guilty of an offence under this section shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding two times the amount which was so paid or valued-based sentence.~~ An offence under this section shall be a misdemeanor or value based sentencing, whichever is higher subject to a maximum of the felony of second degree if the value or the amounts involved in the crime exceed the total amount of minimum wage at the time of the crime for a period of 35 years or more. ~~(༣) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞོན་འགེལ་ཅིག་གི་ཉེས་སྐྱོན་ཚིན་མ་སྤེ་ཁྲིམས་གཅོད་སྐྱབ་པའི་མི་དོ་ཅིག་ལུ་ ལྟན་ཚོགས་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་གྱར་མ་གནས་པར་ སྤྲོད་ཚར་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་དངུལ་གངས་གཉིས་བཟློབ་ལས་མ་ལྟག་པའི་ཉེས་ཆད་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་སྨིན་དགོ།~~ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་གཞོན་འགེལ་འདི་ ཉེས་པ་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་གཉིས་ལས་ གཅིག་མི་དེ་ཚིན་ཏ་ཡིན་ན་ གལ་སྲིད་ རིན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ རིན་བསྟོམས་དེ་ ཉུང་མཐའི་གླ་ཆ་ ལོ་དོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ ཡང་ན་ དེ་	Amend subsection 3 to bring uniformity in the quantum of sentencing

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ མཐོ་ཤོས་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེས་ཆེན་ལས་འགལ་ནི་མེད།	
8	**62. False claims by public servants** (2) A public servant who is guilty of an offence under this section shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding two times the amount which was so claimed or valued-based sentence. (༢) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞོན་འགེལ་ཅིག་གི་ཉེས་སྐྱོན་ཞེན་མས་སྤེ་ཁྲིམས་གཅོད་སྐྱབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ སྤོད་ཚར་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་དངུལ་གྱངས་གཉིས་ལས་མ་ལྷག་པའི་ ཉེས་ཆད་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་སྨིན་དགོ།	**62. False claims by public servants** (2) ~~A public servant who is guilty of an offence under this section shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding two times the amount which was so claimed or valued-based sentence.~~ ~~(༢) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞོན་འགེལ་ཅིག་གི་ཉེས་སྐྱོན་ཞེན་མས་སྤེ་ཁྲིམས་གཅོད་སྐྱབ་པའི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ སྤོད་ཚར་བའི་རྒྱུ་དངོས་ཀྱི་དངུལ་གྱངས་གཉིས་ལས་མ་ལྷག་པའི་ ཉེས་ཆད་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་སྨིན་དགོ།།~~ An offence under this section shall be a misdemeanor or value based sentencing, whichever is higher subject to a maximum of the felony of second degree if the value or the amounts involved in the crime exceed the total amount of minimum wage at the time of the crime for a period of 35 years or more. དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཀྱི་གཞོན་འགེལ་འདི་ ཉེས་པ་ ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་གཉེས་ལས་ གཡོལ་མེ་དེ་ཚེས་ན་ གལ་སྲིད་ རིན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་	Current provision provides wider discretion to judges. Therefore, we propose amendment to align this provision with other quantum provisions.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		རིན་བསྟོམས་དེ་ ཕྱིར་མཐའི་གླ་ཆ་ ལོ་ངོ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ མཐོ་ཤོས་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེས་ཆེན་ལས་འགལ་ནི་མེད།	
9	**63. Failure to declare conflict of interest** (1) Where a public servant or his or her relative or associate has a private or personal interest in a decision to be taken by a public agency, that public servant shall not vote or take part in a proceeding or process of the public agency relating to such decision. **༦༣. ཞེ་ཐན་ལྷག་སྤྱོད་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོར།** (༡) མི་མང་ལས་སྡེ་ཅིག་ནང་ སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་མཐུས་མིའམ་མདོ་ཆེན་ ལས་གཡོགས་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་གཡོགས་ ཡང་ན་ དེའི་ཉེ་ཚན་ ཡང་ན་ འགན་རོགས་ཅིག་གིས་ འབྲེལ་སྤྱོད་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ ཚོང་	**༦༣. ཞེ་ཐན་ལྷག་སྤྱོད་གསལ་སྟོན་འབད་ནི་ལས་ འཐུས་ཤོར།** (༡) མི་མང་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ གོས་ཐག་ཆོད་གནད་ནི་ཞིན་པའི་ གནད་དོན་གྱང་ ནང་ སྤྱི་གཡོགས་ ཅིག་ མཐུས་མིའམ་མདོ་ཆེན་ ལས་གཡོགས་ཞིནམ་ལས་ སྤྱི་གཡོགས་ ཡང་ན་ དེའི་ ཁོའམ་མོའི་ ཉེ་ཚན་ ཡང་ན་ འགན་རོགས་ཅིག་ལུ་ གིས་ འབྲེལ་སྤྱོད་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ ཚོང་རོགས་ འགན་ལེན་གཞན་ནང་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་	There is mistake in Dzongkha-English translation. We propose amendment in Dzongkha provision.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	རོགས་ འགན་ལེན་གཞན་ནང་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་དེ་ སྐེར་ ཡང་ན་ རང་དོན་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ ཅིན་ སྤྱི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ དེ་འཛོད་ལས་ ཁེ་ཕན་གནས་ལུགས་སྐོར་ཡིག་ཐོག་ མི་མང་ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་ བཤད་འབད་དགོ།	~~བརྒྱུད་དེ་~~ སྐེར་ ཡང་ན་ རང་དོན་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོད་པ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོགཔ་འདི་གིས་ དེ་འཛོད་ལས་ ཁེ་ཕན་གནས་ལུགས་སྐོར་ཡིག་ཐོག་ མི་མང་ལས་སྡེ་ལུ་ཕྱིར་བཤད་འབད་དགོ་ དེ་བརྒྱམ་མའི་ གོས་ཐག་ཆོད་ཞིའི་ནང་ཚོགས་ཆུན་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ ལས་སྡེའི་བྱ་སྤྱོད་ཡང་ན་ བྱ་རིམ་ནང་བཅའ་མར་གཏོགས་ནི་མེད།	
	(2) A public servant who fails to comply with subsection (1) of this section shall be guilty of an offence. (২) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༡ ཡ་ལུ་ མ་གནས་མི་སྤྱི་གཡོག་ལུ་གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ཉེས་སྐྱོན་ཞིནམ་སྟེ་བཙུ་དགོ།	(2) A public servant who fails to comply with subsection (1) of this section and by doing so, causes a person to get an advantage or disadvantage by that decision shall be guilty of an offence. (২) ~~སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་གིས་~~ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ༡ ཡ་ལུ་ མ་གནས་མི་དང་ དོན་ཚན་འདི་ལུ་མ་གནས་པར་གྲོས་ཆོད་སྐྱོན་ཡོད་མི་གི་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ ཕན་ཐོགས་པ་ ཡང་ན་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་བཅུག་མི་ལུ་ ~~སྤྱི་གཡོགཔ་ལུ་~~གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཞིནམ་སྟེ་བཙུ་དགོ།	To criminalize mere failure to declare Conflict of Interest may defeat the principle of proportionality. In other countries failure to declare conflict of interest is dealt administratively unless such failure gives an undue advantage to a person. Therefore, we propose for amendment of this section by adding qualification as provided in proposed amendment.
10		**74A. Active or passive bribery of witness** (1) A person shall be guilty of an offence if he or she directly or indirectly, promises, offers or gives an advantage to any person to:	Reviewers made the following observation: *"There are no specific provisions to prohibit the bribery of witnesses, although general provisions on the solicitation of crime (section 126 of the Penal Code) are relevant. It is*

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		(a) influence the testimony of such person as a witness, before the court of law or Commission or any lawful authority; or (b) influence such person to remain absent himself or herself from giving testimony as witness before the court of law or Commission or any lawful authority. (2) A person shall be guilty of an offence if he or she directly or indirectly, solicits or accepts an advantage from another person for: (a) being influenced in testimony as a witness before the court of law or Commission or any lawful authority; or (b) absenting himself or herself from giving testimony before the court of law or Commission or any lawful authority. (3) For a person to be guilty under this section, it does not matter whether or not the advantage promised, offered or given or the advantage solicited or accepted: (a) Is for the benefit of such person who testify or remains absent from testifying as witness or for another person; or (b) Has actually influenced a testimony of such person as witness or influenced to remain absent from testifying as witness. (4) An offence under this section shall be a	*recommended that Bhutan adopt measures prohibiting the bribery of witnesses, as provided in article 25 (a) of the Convention."* To align ACAB with UNCAC, we propose insertion of new provisions as provided in the proposed amendment.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		misdemeanour or value based sentencing, whichever is higher subject to a maximum of the felony of second degree if the value or the amounts involved in the crime exceed the total amount of minimum wage at the time of the crime for a period of 35 years or more. **༣༩ག. དཔང་པོ་ལུ་ནང་གསུག་བྱེན་པ་ ཡང་ན་ དཔང་པོ་གིས་གནང་གསུག་ལེན་པ།** (༡) མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཚིན་མས་སྤེ་བཅེ་དགོས་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་ ཁོའམ་མོ་གིས་ ཐད་ཀར་དུ ཡང་ན་ བརྒྱུད་དེ་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ གཡམ་འཁོད་ཚུ་འཐབ་བཙུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཁས་བླངས་འབད་བའམ་ སྤྲོད་འདོད་བཏང་པ་ ཡང་ན་ བྱེན་པ་ཅིན་ཚིན། (ཀ) དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དཔང་པོ་སྤེ་ ཁྱིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཁྱིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་གང་རུང་ལུ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནིའི་ནང་ཤན་ཞུགས་འབད་མི། ཡང་ན། (ཁ) དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོ་ཅིག་གིས་ དཔང་པོ་སྤེ་ ཁྱིམས་	

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		འདུན་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཁྱིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་གང་རུང་ལུ་ ཁོའམ་མོ་གིས་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནིའི་དོན་ལུ་ དོ་བཅར་མ་འབད་བར་ཆད་ཞུགས་སྤེ་སྦོད་བཏུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཤན་ཞུགས་འབད་མི།	
		(ཅ) མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཞིན་མ་སྤེ་བཙུ་དགོཔ་འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་ ཁོའམ་མོ་གིས་ ཐད་ཀར་དུ་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་དེ་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལས་ གཤམ་འཁོད་ཚུ་འཐབ་མི་ལུ་བཏེན་ ཁེ་ཕན་ཞུ་བསྒུལ་འབད་བའམ་ ལེན་པ་ཅིན་ཞིན།	
		(ཀ) དཔང་པོ་སྤེ་ ཁྱིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཁྱིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་གང་རུང་ལུ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནིའི་ནང་ཤན་ཞུགས་འབད་ཡོད་པ། ཡང་ན།	
		(ཁ) ཁོའམ་མོ་གིས་ ཁྱིམས་འདུན་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཁྱིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་གང་རུང་ལུ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནིའི་ནང་ དོ་བཅར་མ་འབད་བར་ཆད་ཞུགས་	

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		ཡོད་པ།	
		(૩) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ཉེས་སྐྱོན་ཕིན་མ་སྤེ་བཅུ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཁས་བླངས་འབད་ཡོད་མི་ སྤྱོད་འདོད་བརྗོད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ བྱིན་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ཁེ་ཕན་ཞུ་བསྒུལ་འབད་ཡོད་མི་ ཡང་ན་ ལེན་ཡོད་མི་འདི་གི་ ཁྱད་པར་བཟོ་དགོས་མེད་མི་འདི་ ཡང།	
		(ཀ) ཁེ་ཕན་འདི་ དཔང་པོ་སྤེ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནི་ལུ་ངོ་བཅར་མ་འབད་མན་ཆད་ཞུགས་སྤྱོད་མི་ མི་ངོའི་ཁེ་ཕན་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་གི་ཁེ་ཕན་ལུ་ཡིན་པ། ཡང་ན།	
		(ཁ) དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོ་ཅིག་ དཔང་པོ་སྤེ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནི་ལུ་ ཡང་ན་ དཔང་པོ་སྤེ་ བདེན་ཁུངས་གསལ་ནི་ལུ་ངོ་བཅར་མ་འབད་བར་ཆད་ཞུགས་ སྤྱོད་ནི་ལུ་ དངོས་སུ་སྤེ་ཤན་ཞུགས་འབད་ཡོད་མེད།	

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		(৫) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་གཞོན་འགེལ་འདི་ ཉེས་ཐུ་ཡང་ན་ རིན་ཐང་དང་བསྟུན་པའི་ཁྲིམས་ཚད་གཉིས་ལས་ གཅོ་མི་དེ་ཚིན་ནམ་དུ་ གལ་སྲིད་ རིན་ཐང་ཅན་ ཡང་ན་ ཉེས་ལས་འཐབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་རིན་བསྟོམས་དེ་ ཁྱད་མཐའི་གླ་ཆ་ ལོ་ངོ་སྐུམ་རྩེ་ས་ལྟ་ ཡང་ན་ དེ་ལས་ལྷག་པ་ཅིན་ མཐོ་ཤོས་དབྱེ་རིམ་གཉིས་པའི་ཉེས་ཆེན་ལས་ འགལ་ནི་མེད།	
11	**76. Predicate Offences** (2) Prior conviction for the predicate offences is not necessary to establish the illicit nature or origin of assets laundered provided that the prosecution of an offender for both the predicate offence and the laundering of criminal proceeds from that offence shall not be allowed. ৭৬. སྔ་ཚོང་གི་གནོད་འགེལ། (২) དངུལ་རྩོལ་འབད་ཡོད་པའི་ གཞིས་གནས་ཚུའི་ ཚོག་མཆན་མེད་པའི་ གནས་ལུགས་ ཡང་ན་	**76. Predicate Offences** ~~(2) Prior conviction for the predicate offences is not necessary to establish the illicit nature or origin of assets laundered provided that the prosecution of an offender for both the predicate offence and the laundering of criminal proceeds from that offence shall not be allowed.~~ ~~৭৬. སྔ་ཚོང་གི་གནོད་འགེལ།~~ ~~(২) དངུལ་རྩོལ་འབད་ཡོད་པའི་ གཞིས་གནས་ཚུའི་ཚོག་མཆན་མེད་པའི་ གནས་ལུགས་ ཡང་ན་ འཚུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྔ་ཚོང་གྱི་གནོད་འགེལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ཉེ་མ་ལས་	Subsection 2 of Section 76 has been repealed by AML/CFT 2018. Section 161 of AML/CFT 2018 provides that: (2) Under this Act: (1) For the offence of money laundering: (a) Prior conviction for the predicate offence is not necessary to establish the illicit nature or origin of assets laundered. (b) The offence of money laundering shall also apply to persons who have committed the

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	འབྲུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ཅ་མ་ལས་ཁྲིམས་གཅོད་གྲྭབ་ཡོད་ལུགས་དགོས་མཁོ་མེན་རྐྱང་ གནོད་འགེལ་འཐབ་མི་ཅིག་ལུ་ སྡ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་དང་ དེ་ལས་འབྲུང་བའི་དན་ལྷད་ཀྱི་ཁེ་འབབ་དངུལ་རྩོལ་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་བརྟེན་ ཉེས་བཤེར་བཙུགས་ནི་མེད།	ཁྲིམས་གཅོད་གྲྭབ་ཡོད་ལུགས་དགོས་མཁོ་མེན་རྐྱང་ གནོད་འགེལ་འཐབ་མི་ཅིག་ལུ་ སྡ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་དང་ དེ་ལས་འབྲུང་བའི་དན་ལྷད་ཀྱི་ཁེ་འབབ་ དངུལ་རྩོལ་གཉིས་ཆ་རང་ལུ་བརྟེན་ ཉེས་བཤེར་བཙུགས་ནི་མེད། (3) Under this Act, for the offence of money laundering: (a) Prior conviction for the predicate offence is not necessary to establish the illicit nature or origin of assets laundered. (b) The offence of money laundering shall also apply to persons who have committed the predicate offence. (๓) བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ དངུལ་རྩོལ་གྱི་གནོད་འགེལ་དོན་ལུ། (ཀ) དངུལ་རྩོལ་འབད་ཡོད་པའི་གཞིས་གནས་ཆུ་གི་ ཆོག་མཆན་མེད་ཅིང་ པའི་གནས་ལུགས་ ཡང་ན་ འབྲུང་ཁུངས་ཀྱི་སྐོར་ བདེན་ཁུངས་བཀལ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་ ཅ་མ་ལས་ཁྲིམས་གཅོད་གྲྭབ་ཡོད་ལུགས་ལུ་ དགོས་མཁོ་མེད། (ཁ) དངུལ་རྩོལ་གྱི་གནོད་འགེལ་འདི་ སྡ་གོང་གི་གནོད་འགེལ་འཐབ་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གཅིག་ལུ་ཡང་འགྱངས་དགོ།	predicate offence. (c) Section 161 (1)(a) and (b) shall apply mutatis mutandis to the Anti-Corruption Act of Bhutan. Under the AML/CFT Act (section 162), power for investigation of corruption related money laundering is referred to ACAB. Similarly, this section also applies similarly to ACAB. Therefore, we propose for incorporating similar provision in ACAB. Should there be any amendment on AML/CFT Act in the future, this provision relevant to corruption related money laundering will remain intact.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		Chapter 5: Complaints management	
12	**79. Commission may decline investigation**	(1A) The Commission may refer a complaint to relevant agencies or authority for them to act upon it if the complaint received by the Commission constitutes no elements of an offense under this Act or is of administrative nature. (૭ག) གལ་སྲིད་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཐོབ་ཡོད་པའི་རྩོམ་བཤད་དེ་བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་བཀོད་ཡོད་པའི་གནོད་འགལ་གྱི་གནད་དོན་མེན་པ་ ཡང་ན་ བདག་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ རྩོམ་བཤད་དེ་ཚུ་ འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྡེ་ ཡང་ན་ དབང་འཛིན་ཚུ་ གིས་དང་ལེན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཏེ་གཏུགས་འབད་ཆོག	ACC has been sharing complaints which are not related to corruption or of administrative nature to relevant agencies. Parliament has also passed resolution that ACC should share such complaints. However, there is no enabling provision on it. To address this, we propose for insertion of new provision as proposed.
	(2) Where the Commission declines to conduct an investigation or proceed further with any investigation into any complaint, the Commission may inform the complainant of its decision and the reason for it. **૭૯. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བར་བཞག་ནི།**	**૭૯. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བར་བཞག་ནི།** (૨) ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བ་	There is mistake in Dzongkha translation. English provision uses may while Dzongkha uses shall. Therefore, we propose amendment in Dzongkha.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	(২) ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ཉོགས་བཤད་ལུ་ ཞིབ་དཔྱད་མ་འབད་བ་ ཡང་ན་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ ཞིབ་དཔྱད་ མ་འབད་བར་བཞག་པའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྐོས་ཚོད་དང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ།	ཡང་ན་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་ཞིབ་དཔྱད་ མ་འབད་བར་བཞག་པའི་གནད་རེ་འཐོན་པ་ཅིན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ སྐོས་ཚོད་དང་དེའི་རྒྱུ་མཚན་ ཉོགས་བཤད་བཀོད་མི་ལུ་ ཡིག་ཐོག་བརྡ་སྤྲོད་འབད་དགོ་ཚོག།	
		Chapter 6: Investigation, search, seizure, arrest	
13	**113. Obstruction of justice** (2) An offence under this section shall be a petty misdemeanor. (২) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཀྱི་གནོད་འགེལ་འདི་ ཉེས་པ་ཡངས་པ་སྟེགས་དགོ།	(2) An offence under this section shall be a petty misdemeanour except that the offence under subsection (1) (b) and (j) of this section which shall be felony of fourth degree. (২) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཀྱི་གནོད་འགེལ་འདི་ ཉེས་པ་ཡངས་པ་སྟེགས་དགོ། ཕིན་རྒྱུང་ དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ (১) པའི་(ཁ) པ་དང་(ཐ) པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ཀྱི་གནོད་འགེལ་འདི་ དབྱེ་རིམ་བཞི་པའི་ཉེས་ཆེན་སྟེགས་དགོ།	The existing grading for an offence against investigating/ACC officer is very low to have deterrence effect. Moreover, even in case of abduction of such officers, the quantum is to less. Generally, abduction is considered to be serious offence and therefore need to align with the quantum provided under section 168 of Penal Code of Bhutan.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
13		**113 A. Making of false statement to the Commission or other lawful authority** (1) A person shall be guilty of an offense if he or she makes or causes any other person to make any statement, regardless of whether or not the person making the statement is under any legal or other obligation to tell the truth, to the Commission or a person acting under the authority of the Commission or other lawful authority, in the course of exercising any power conferred by this Act or such other relevant Act, which is: *(a)* false or intended to mislead; or *(b)* is not consistent with any other statement previously made by such person to any other lawful authority. (2) A person shall be guilty of an offense, if any person, who has made a statement to the Commission or a person acting under the authority of the Commission or other lawful authority, in the course of exercising any power conferred by this Act or such other relevant Act, subsequently thereto makes or cause to be made any other statement to any lawful authority having power under any law to receive or	Making of false statement or causing to make false statement to the law enforcement agency is considered as serious offense. Making of false statement not only interferes established criminal procedures but also undermines criminal justice system. There has been increasing instances of giving or causing to give false statement. Statements provided during the course of investigation often gets retracted rendering whole criminal process futile. Though making of false statement before the court of law is recognised as an offense in the form of perjury under section 369 of PCB, it is not criminalized when false statement is made to law enforcement agencies. To avoid unnecessary interference in criminal procedures and instil some sort of deterrence, there is need to criminalize making of false statements. In countries, provided below, making of false statement is a serious offense with wide range of penalty: (1) Malaysia- imprisonment up to 10 years with fines; (2) USA- imprisonment up to 8 years

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		take such other statement, regardless of whether or not the person making the statement is under a legal or other obligation to tell the truth, which is inconsistent with any statement previously made to the Commission or a person acting under the authority of the Commission or other lawful authority. (3) For the purpose of subsection (1) and (2) above, any statement made in the course of any legal proceedings before any court, whether civil or criminal, or any statement made by any person in the course of any disciplinary proceedings, whether such legal proceedings or disciplinary proceedings are against the person making the statement or against any other person, shall be deemed to be a statement made to a lawful authority having power under law to receive the statement so made. (4) An offense under this section shall be misdemeanour. ༡༡༤ག. སྐྱན་ཚོགས་ ཡང་ན་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་ རྫུན་ཞུགས་ཀྱི་དགེ་བརྗོད་ཕྱིན་པ། (༡) མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཞིན་མ་སྦེ་ བཙུ་དགོས་འདི་ཡང་ སྐྱན་ཚོགས་ ཡང་ན་ སྐྱན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་	(3) India- Imprisonment extends up to 7 years with fines; Grading for perjury under section 370 of PCB is Misdemeanour. Therefore, we propose the quantum for making false statement to be misdemeanour.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		ཐོག་དང་ལེན་འབད་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ གཞན་ཁེམས་མཐུན་གྱི་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་ཁེམས་འདིའི་ནང་གསལ་ ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་འབྲེལ་ཡོད་བཅའ་ཁེམས་གཞན་གྱི་གནང་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ དག་བརྗོད་བྱིན་ནི་ཡིན་མི་ མི་ངོ་འདི་གི་ བདེན་ཁུངས་ཅན་གྱི་དག་བརྗོད་བྱིན་ནི་ལུ་ ཁེམས་མཐུན་ ཡང་ན་ གཞན་འགན་ཁུངས་ཡོད་རྒྱང་མེད་རྒྱང་ གལ་སྡིད་ ཁོའམ་མོ་གིས་ གཤམ་འཁོད་གནས་ལུགས་ཀྱི་དག་བརྗོད་བྱིན་པ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ དག་བརྗོད་བྱིན་བཏུག་པ་ཅིན་ཡིན། (ཀ) རྫུན་ཞུགས་ ཡང་ན་ མགོ་སྐོར་རྩྭ་ནི་ལུ་དམིགས་པའི་དག་བརྗོད་བྱིན་པའམ་བྱིན་བཏུག་པ། ཡང་ན། (ཁ) དེ་བཟུམ་མའི་མི་ངོ་གིས་ ཉེ་མ་ལས་ གཞན་ཁེམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་བྱིན་ཡོད་པའི་ དག་བརྗོད་གཞན་དང་མ་མཐུན་པའི་དག་བརྗོད་བྱིན་པའམ་བྱིན་བཏུག་པ། (ཅ) མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཚིན་མ་སྤེ་བཅྱི་དགོཔ་འདི་ཡང་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཐོག་ དང་ལེན་འབད་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ གཞན་ཁེམས་མཐུན་གྱི་	

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		དབང་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ཉིད་གསལ་ ཡང་ན་ དེ་བཟུམ་མའི་འབེལ་ཡོད་བཅའ་ཁྲིམས་གཞན་ནང་ཡོད་པའི་དབང་ཚད་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ དག་བརྗོད་བྱེན་ཡོད་པའི་མི་ངོ་གང་རུང་ཅིག་གལ་སྲིད་ འདི་ཉིད་ཀྱལ་ལས་ བདེན་ཁུངས་ཅན་གྱི་དག་བརྗོད་བྱེན་ནི་ལུ་ ཁྲིམས་མཐུན་ ཡང་ན་ གཞན་འགན་ཁུར་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ཁྲིམས་གང་རུང་ནང་ དག་བརྗོད་ལེན་ནི་ ཡང་ན་ བྱེ་ནི་ལུ་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་ ཉེ་མ་ལས་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་ཚད་ཐོག་དང་ལེན་འབད་བའི་མི་ངོ་ ཡང་ན་ གཞན་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་དབང་འཛིན་ལུ་བྱེན་ཡོད་པའི་དག་བརྗོད་དང་མ་མཐུན་པའི་ དག་བརྗོད་བྱེན་པ་ ཡང་ན་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ དག་བརྗོད་བྱེན་བཀུག་པ་ཅིན་ཨིན། (ཅ) གོང་འཁོད་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ ཀ་དང་ཅ་ པའི་དགོས་དོན་ལུ་ ཁྲིམས་འདུན་གང་རུང་ཅིག་གིས་ སྐྱན་གསན་མཛད་པའི་ གཞི་རྩོད་ ཡང་ན་ ཉེས་རྩོད་ཀྱི་ ཁྲིམས་མཐུན་ཀྱི་བྱ་རིམ་གང་རུང་ནང་ལུ་ བྱེན་ཡོད་པའི་དག་བརྗོད་ ཡང་ན་ མི་ངོ་ཅིག་གིས་ སྤྲིགས་ལམ་དང་ལེན་ཀྱི་བྱ་རིམ་ནང་ཡོད་པའི་དག་བརྗོད་ཚུ་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་མཐུན་བྱ་རིམ་ ཡང་ན་ སྤྲིགས་ལམ་ཀྱི་བྱ་རིམ་འདི་ དག་བརྗོད་བྱེན་	

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		མི་མི་དོ་ ཡང་ན་ གཞན་མི་དོ་གང་རུང་ཅིག་ལུ་ཨིན་རུང་ དེ་བཟུམ་མའི་དགེ་བརྗོད་ཚུ་ ཁྱིམས་གང་རུང་གི་ནང་གསལ་ དགེ་བརྗོད་ལེན་ནི་ ལུ་དབང་ཚད་ཡོད་པའི་ ཁྱིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་ལུ་ དགེ་བརྗོད་ བྱིན་ཡོདཔ་སྦེ་བཙུགས། (ཧ) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་གྱི་གཞོན་འགེལ་འདི་ལུ་ ཉེས་ཐུ་སྨིན་དགོ།	
		Chapter 7: Protection of Witness and Informers	
14	**116. Protection of Witnesses** (1) Subject to subsection (8) of this section, a public servant shall incur no civil or criminal liability, including disciplinary action as a result of his or her disclosure: (ཅ) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ར་ པའི་དབང་ལུ་འདུ་ན་མ་གཏོགས་ གཤན་གསལ་ལུ་ སྐྱེ་གཡོགཔ་གཅིག་གིས་ཕྱིར་བཤད་ལས་བརྟེན་ སྐྱེགས་ ཁྱིམས་དང་ལེན་བཅས་པའི་ ཞི་བའི་འཁྲིབ་བ་ ཡང་ན་ ཉེས་ཅན་གྱི་འཁྲིབ་པ་ཨོག་ནི་ཨེདཔ་འདི་ཡང་།	**116. Protection of Witnesses** (1) Subject to subsection (8) of this section, a ~~public servant~~ person shall incur no civil or criminal liability, including disciplinary action as a result of his or her disclosure: (ཅ) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསེས་དོན་ཚན་ར་ པའི་དབང་ལུ་འདུ་ན་མ་གཏོགས་ གཤན་གསལ་ལུ་ སྐྱེ་གཡོགཔ་མི་དོ་གཅིག་གིས་ཕྱིར་བཤད་ལས་བརྟེན་ སྐྱེགས་ཁྱིམས་དང་ལེན་བཅས་པའི་ ཞི་བའི་འཁྲིབ་བ་ ཡང་ན་ ཉེས་ཅན་གྱི་འཁྲིབ་པ་ཨོག་ནི་ཨེདཔ་འདི་ཡང་།	Witness can also be a person who is not public servant. The existing provision restrict witness protection only to public servant.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
15	**119. Protection for assisting Commission**	(7) Immunity under this section shall be effected by entering into agreement with the Commission or lawful authority at any stage of investigation or any other proceedings. (৶) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ ཉེས་ཁྱིམས་ཀྱི་དགོངས་ཡངས་འདི་ཞིབ་དཔྱད་ ཡང་ན་ གཞན་ཐུ་རིམ་གང་རུང་ནང་ ལྷན་ཚོགས་ ཡང་ན་ ཁྱིམས་མཐུན་དབང་འཛིན་དང་ཅིག་ཁར་གན་འཛིན་བཟོ་སྟེ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོ།	Section 119 provides authority to provide immunity but does not provide procedural aspect of providing immunity. The Reviewers also pointed out that there is no procedures in place to regulate the application immunity
Chapter 8: Evidence and Referrals by the Commission			
16	**Section 128: Prosecution referral** (3) Notwithstanding subsection (2), the Commission may carry out its own prosecution of a person charged with an offence under this Act or take over the prosecution process from the Office of Attorney General when the case is: (a) Delayed without a valid reason; (b) Manipulated; or (c) Hampered by interference.	**Section 128: Prosecution referral** (3) Notwithstanding subsection (2), the Commission may carry out its own prosecution of a person charged with an offence under this Act or take over the prosecution process from the Office of Attorney General when the case is: (a) Delayed without a valid reason; (b) Manipulated; ~~or~~ (c) Hampered by interference; or (d) Returned, withdrawn or not appealed without	There is possible risk of misusing appeal process at the detriment of case. To address such issue, new subsection is proposed as appended.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		valid reason.	
	(༣) ནང་གསེས་དོན་ཚན་༡ པ་ལྟ་མ་ལྷོས་པར་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞོད་འགེལ་ཅིག་གི་ཉེས་འཇུགས་བགོད་པའི་ མི་ངོ་ལྟ་ཉེར་བཤེར་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ རྩོད་དཔོན་ ཡོངས་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་ལས་ ཉེས་བཤེར་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ ལོག་ལེན་ཆོགཔ་འདི་ཡང་ རྩོད་གཞི་དེ།	(༣) ནང་གསེས་དོན་ཚན་༡ པ་ལྟ་མ་ལྷོས་པར་ ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གཞོད་འགེལ་ཅིག་གི་ཉེས་ འཇུགས་བགོད་པའི་མི་ངོ་ལྟ་ཉེར་བཤེར་བཙུགས་ནི་ ཡང་ན་ རྩོད་ དཔོན་ཡོངས་ཁྲབ་ཡིག་ཚང་ལས་ ཉེས་བཤེར་གྱི་བྱ་རིམ་ཚུ་ལོག་ལེན་ ཆོགཔ་འདི་ཡང་ རྩོད་གཞི་དེ།	
	ཀ) ཆུ་མཚན་ཁྲངས་དག་མེད་པར་ ཡུན་འགྱངས་འབད་བཞག་པ་ ཡང་ན།	ཀ) ཆུ་མཚན་ཁྲངས་དག་མེད་པར་ ཡུན་འགྱངས་འབད་བཞག་པ་ ཡང་ན།	
	ཁ) གཡོ་བཅོས་འབད་བ།	ཁ) གཡོ་བཅོས་འབད་བ།	
	ག) བར་དཀྱོགས་སྐྱེ་ལས་བར་བགེགས་བརྒྱབ་པ།	ག) བར་དཀྱོགས་སྐྱེ་ལས་བར་བགེགས་བརྒྱབ་པ།	
		ང) ཆུ་མཚན་ཁྲངས་དག་མེད་པར་ ལོག་སྟྲོད་པ་ ཕྱིར་བཏོན་འབད་བ་ ཡང་ན་ མཐོ་གཏུགས་མ་འབད་བ།	
17	**138. Report to Commission** (1) The Commission may, when referring a matter under section (137), require the relevant public agency to submit to the Commission a report in	(1) The Commission may, when referring a matter under section (137) and 79 (1A), require the relevant public agency to submit to the Commission a report in relation to the matter and the action taken by the	ACC has been sharing complaints which are not related to corruption or of administrative nature to relevant agencies. Parliament has also passed resolution in relation to such complaints. Mere referral of such complaints to relevant agencies does not serve any purpose it no action is taken on it. To ensure that agencies

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	relation to the matter and the action taken by the relevant authority. (༡) ལྷན་ཚོགས་ལས་ དོན་ཚན་༡༣༧ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གནད་དོན་ཅིག་ཏུ་གཏུགས་འབད་བའི་སྐབས་ འཛིལ་ཡོད་མི་མང་ལས་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་དང་འཛིལ་བའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་དང་ འཛིལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ དང་ལེན་འབད་བའི་སྐོར་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གཏང་ཆོག	relevant authority. (༡) ལྷན་ཚོགས་ལས་ དོན་ཚན་༡༣༧ པ་དང་༣༨ པའི་(༡ཀ) པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གནད་དོན་ཅིག་ཏུ་གཏུགས་འབད་བའི་སྐབས་ འཛིལ་ཡོད་མི་མང་ལས་སྡེ་གིས་ གནད་དོན་དེ་དང་འཛིལ་བའི་སྙན་ཞུ་ཅིག་དང་ འཛིལ་ཡོད་ལས་སྡེ་དེ་གིས་ དང་ལེན་འབད་བའི་སྐོར་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ སྙན་ཞུ་འབད་དགོ་པའི་བཀོད་རྒྱ་གཏང་ཆོག	take the complainants referred seriously, there is need for monitoring mechanism. To enable ACC to monitor actions on such complaints, we propose amendment as provided in the proposed amendment.
18	**139. Further action by Commission** (1) If the Commission is not satisfied that a relevant authority has duly and properly taken action in connection with a matter referred under section (137), the Commission shall inform the relevant public agency of the grounds of the Commission's dissatisfaction and shall give the relevant authority an opportunity to comment within a specified time. **༡༣༩. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དང་ལེན།** (༡) གལ་སྲིད་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཅིག་	**139. Further action by Commission** (1) If the Commission is not satisfied that a relevant authority has duly and properly taken action in connection with a matter referred under section (137) and 79 (1A), the Commission shall inform the relevant public agency of the grounds of the Commission's dissatisfaction and shall give the relevant authority an opportunity to comment within a specified time. **༡༣༩. ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ ལྷན་ཐབས་ཀྱི་དང་ལེན།** (༡) གལ་སྲིད་ ལྷན་ཚོགས་ལུ་ མི་མང་ལས་སྡེ་ཅིག་གིས་ དོན་ཚན་༡༣༧ པ་དང་༣༨ པའི་(༡ཀ)པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཏྲི་གཏུགས་འབད་	Amend section139 to cascade the effect made by insertion of section 79(1A).

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	གཞི་ དོན་ཚན་༡༩༧ པའི་ནང་གསལ་ལྟར་ དེ་ གཏུགས་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ དུས་ཐོག་ཚུལ་དང་མཐུན་སྟེ་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་ མི་ལུ་དེས་ཤེས་མ་འདྲ་བས་ཅིན་ ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཛེལ་ཡོད་མི་མང་ལས་སྟེ་དེ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མ་འབྱུང་ བའི་གཞིས་གནད་ཚུ་བརྟེད་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ འཛེལ་ཡོད་མི་མང་ལས་སྟེའདི་ལུ་ ཆེད་དམིགས་ བཀོད་པའི་དུས་ཚོད་ནང་འགོད་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཅིག་བྱིན་དགོ།	ཡོད་པའི་ གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ དུས་ཐོག་ཚུལ་དང་མཐུན་སྟེ་ དང་ལེན་འབད་ཡོད་མི་ལུ་དེས་ཤེས་མ་འདྲ་བས་པ་ཅིན་ ལྟན་ཚོགས་ཀྱིས་ འཛེལ་ཡོད་མི་མང་ལས་སྟེ་དེ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་མ་འབྱུང་བའི་གཞིས་ གནད་ཚུ་བརྟེད་འབད་དགོཔ་མ་ཚད་ འཛེལ་ཡོད་མི་མང་ལས་ སྟེའདི་ལུ་ ཆེད་དམིགས་བཀོད་པའི་དུས་ཚོད་ནང་འགོད་ བསམ་འཆར་བཀོད་ནི་གི་གོ་སྐབས་ཅིག་བྱིན་དགོ།	
		Chapter 10: Miscellany	
19	**165. Liability of legal persons** (2) A legal person shall be guilty of an offence, when persons with the highest level managerial authority of such legal person: (a) Directly or indirectly, offers, promises or gives a bribe to another person;	**165. Liability of legal persons** (2) A legal person shall be guilty of an offence, when persons with the highest level managerial authority of such legal person: (a) Directly or indirectly, offers, promises or gives a bribe to another person or engages in commission or attempted commission of corruption;	Reviewers made the following observations: "Bhutan appears to have implemented article 26(1) and (2), although Section 165(2) of the Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 seems to limit the liability of legal persons to the activities that fall under paragraphs (a) to (c) of that section, i.e. bribery. Section 508 of the Penal Code also appears to limit liability of the corporation or business to the activities in paragraphs (a) to (c) of that provision and does not seem to cover acts of corruption."

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	(b) Directs or authorises a lower level person to offer, promise or give a bribe to another person; or (c) Knowingly fails to prevent a subordinate from bribing an official, including through a failure to supervise him or her due to non implementation of internal controls, ethics and compliance programmes or measures. **༡༦༥. ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་འཁྲི་བ།** (༢) ཁྲིམས་མཐུན་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཞིན་མ་སྦེ་བཙུ་དགོཔ་དེ་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོའི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་འཛིན་གྱི་ གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་འཆང་མི་ཚུ་གིས། ༣) མི་ངོ་གཞན་ལུ་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་དེ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་འདོད་བརྗོད་པའམ་ཁས་བླངས་འབད་བ་ ཡང་ན་ བྱིན་པ། ༤) འགོ་གནས་ཚུང་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ནང་གསུག་ སྤྲོད་འདོད་བརྗོད་	(b) Directs or authorises a lower level person to offer, promise or give a bribe to another person or to engage in commission or attempted commission of corruption; or (c) Knowingly fails to prevent a subordinate from bribing an official or commission or attempted commission of corruption, including through a failure to supervise him or her due to non implementation of internal controls, ethics and compliance programmes or measures. **༡༦༥. ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ མི་ངོ་ཚུ་ལུ་འཁྲི་བ།** (༢) ཁྲིམས་མཐུན་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་ གནོད་འགེལ་ཅིག་གི་ ཉེས་སྐྱོན་ཞིན་མ་སྦེ་བཙུ་དགོཔ་དེ་ཡང་ དེ་བཟུམ་མའི་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོའི་ འཛིན་སྐྱོང་གི་དབང་འཛིན་གྱི་ གནས་རིམ་མཐོ་ཤོས་འཆང་མི་ཚུ་གིས། ༣) མི་ངོ་གཞན་ལུ་ ཐད་ཀར་ ཡང་ན་ བརྒྱུད་དེ་ ནང་གསུག་སྤྲོད་འདོད་བརྗོད་པའམ་ཁས་བླངས་འབད་བ་ ཡང་ན་ བྱིན་པ་ ཡང་ན་ དན་ལྷད་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ དན་ལྷད་འཐབ་ནི་ལུ་གྲུབས་གཤོམ་འབད་བ། ༤) འགོ་གནས་ཚུང་བའི་ལས་གཡོགཔ་ཅིག་ལུ་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་	To extend the legal accountability of legal person to other corruption offense, we propose amendment as provided in the proposed amendment.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	བའམ་ཁས་བླངས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ འབྱིན་ནི་དེ་ བཀོད་ཁྱབ་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་སྤྲོད་པ། གཉིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་དང་ བཟང་སྤྱོད་ལུ་གནས་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ལས་ འགོ་གནས་ཚུང་བའི་ལས་གཡོགས་ཅིག་ལུ་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མི་བརྩི་སྟེ་ འགོ་གནས་ཚུང་བའི་ལས་གཡོགས་དེ་གིས་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ནང་གསུག་བྱིན་ནི་ལས་ ཤེས་བཞིན་དུ་སྟོན་འགོག་འབད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོངས།།	ནང་གསུག་ སྤྱོད་འདོད་བརྩོད་པའམ་ཁས་བླངས་འབད་ནི་ ཡང་ན་ འབྱིན་ནི་ ཡང་ན་ དན་ལྟད་འཐབ་ནི་ ཡང་ན་ དན་ལྟད་འཐབ་ནི་ལུ་ གྲབས་གཞོམ་འབད་ནི་ལུ་ ཁེ་བཀོད་ཁྱབ་ ཡང་ན་ དབང་ཚད་སྤྲོད་པ། གཉིས་ ནང་འཁོད་དམ་འཛིན་ལམ་ལུགས་དང་ བཟང་སྤྱོད་ལུ་གནས་ཐབས་ཀྱི་ལས་རིམ་ ཡང་ན་ ཐབས་ལམ་ཚུ་ལག་ལེན་མ་འཐབ་ལས་ འགོ་གནས་ཚུང་བའི་ལས་གཡོགས་ཅིག་ལུ་ ལྟ་རྟོག་མ་འབད་མི་བརྩི་སྟེ་ འགོ་གནས་ཚུང་བའི་ལས་གཡོགས་དེ་གིས་ མི་ངོ་གཞན་ཅིག་ལུ་ནང་གསུག་བྱིན་ནི་ ཡང་ན་ དན་ལྟད་འཐབ་པ་ ཡང་ན་ དན་ལྟད་འཐབ་ནི་ལུ་གྲབས་གཞོམ་འབད་ནི་ལས་ ཤེས་བཞིན་དུ་སྟོན་འགོག་འབད་ནི་ལས་འཐུས་ཤོངས།།	
	(3) Under this section, a conviction of a natural person for any offence under this Act is not necessary for a legal person's conviction for an offence under this Act. (༣) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ བཅའ་ཁྱིམས་ འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་ཅིག་ལུ་	(3) Under this section, the legal person may be prosecuted and shall be sentenced to imprisonment for the same criminal conduct of that of natural person and a conviction of a natural person for any offence under this Act is not necessary for a legal person's conviction for an offence under this Act. (༣) དོན་ཚན་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྱིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་གཅིག་ལུ་	Though section 165 imposes legal accountability to the legal person, it does not prescribe any penalty. To prescribe quantum of penalty, we propose amendment of subsection 3. The basis of penal quantum is section 510 -512 of PCB. Further, in the National Integrity Assessment, with score of 7.95, the leadership

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	ཁྲིམས་གཅོད་གྲྭབ་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་སྤྲོ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲྭབ་དགོ་པའི་ དགོས་མཁོ་མེད།	ཉེས་བཤེར་མཛད་ཚོགས་ནི་དང་ དེ་ལུ་རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་གཅིག་གིས་ཉེས་ཅན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་གཅིག་མཚུངས་འཐབ་མི་ལུ་བཀལ་ཡོད་པའི་བཅོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཚད་དེ་བཀལ་དགོ་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་གཅིག་ཁྲིམས་གཅོད་གྲྭབ་ནི་ལུ་དགོ་པའི་ རང་བཞིན་གྱི་མི་ངོ་དེ་ ཅིག་ལུ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲྭབ་པ་ཅིན་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་སྤྲོ་ ཁྲིམས་གཅོད་གྲྭབ་དགོ་པའི་དགོས་མཁོ་མེད།	accountability is only at the good level.
		(4) The Court shall consider implementation of effective anti-corruption measures or programs as a mitigating factor or otherwise as an aggravating factor in holding legal accountability to the legal persons. (৪) ཁྲིམས་འདུན་གྱིས་ ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་མི་ངོ་ལུ་ ཁྲིམས་དང་མཐུན་པར་འཁྲིལ་བའི་བྱ་སྤྱོད་ལུ་བརྟེན་ ཁྲིམས་གཅོད་སྤྲུབ་པའི་སྐབས་ དོན་སྤེལ་ཅན་གྱི་ དན་ལྟད་བཀག་སྡོམ་ཐབས་ལམ་ ཡང་ན་ ལས་རིམ་ཚུ་སྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་མི་ཚུ་ ལྟོད་ཡར་གྱི་སྐབས་དོན་ ཡང་ན་ དེ་མིན་ ཉེན་ཚབས་ཀྱི་སྐབས་དོན་སྤེ་བཙུ་འཛོག་འབད་དགོ།	It is fundamental duty to act against corruption under Constitution. Under Section 36, every agency has legal obligation to develop and implement anti-corruption measures. However, even after 14 years of rigorous mainstreaming of integrity and anti-corruption measures in the agencies, the biggest challenge that the ACC is facing at the moment is to garner ownership of the agencies to institutionalize anti-corruption measures or effectively implement those measures institutionalized as part of their internal governance system. This has been mainly due lack of incentive for the agencies to proactively initiate anti-corruption measures as well as punitive action for not initiating any. Such

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
			provision can be an incentive for those agencies who initiate anti-corruption measures proactively, which may be considered as a mitigating factor in case the agency faces any legal ramification. This is expected to encourage agencies to proactively implement anti-corruption measures thereby ensuring ownership from the agencies. To establish legal basis to recognise agencies effort in implementing anti-corruption measures, we propose insertion of new provision as provided in the proposed amendment.
21	**167. Suspension of public servants** (1) A public servant shall be suspended during the investigation if his or her attendance in his public office is likely to impede the investigation proceeding or when there is likelihood of available evidence being influenced, removed or tampered from the official record which may be under his or her subordinate's guardianship. (๑) ཞེབ་དཔྱད་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་	**167. Suspension of public servants** (1) A public servant shall be suspended during the investigation if his or her attendance in his public office is likely to impede the investigation proceeding or when there is likelihood of available evidence being influenced, removed or tampered from the official record. ~~which may be under his or her subordinate's guardianship.~~ (๑) ཞེབ་དཔྱད་ཅིག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་རང་སོའི་ཡིག་ཚང་ནང་ངོ་བོ་སྤྲེ་ཡོད་མི་ལས་བཅེན་ སྤྱི་གཡོགས་ཀྱི་	Proposed amendment to align with Supreme Court Directives.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
	སྤྱི་གཡོགས་ཅིག་ རང་སོའི་ཡིག་ཚང་ནང་དོ་དོ་སྤྲ་ཡོད་མི་ལས་བརྟེན་ སྤྱི་གཡོགས་ཁོ་/མོའི་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོའི་འོག་གི་སྤྱི་གཡོགས་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོ་ཡིག་ནང་གི་ སྒྲུབ་ཆེད་ལུ་ཤན་ཞུགས་འབད་ནི་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ སྐྱོན་ཞུགས་འབད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལུ་ འགོག་སྐྱེན་འབད་བའི་གནད་རྟེ་འཐོན་པ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོགས་དེ་ དགོངས་ཚིག་གཏང་དགོ།	/མོའི་ ཡང་ན་ ཁོ་/མོའི་འོག་གི་སྤྱི་གཡོགས་ དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་པའི་ གཞུང་འབྲེལ་ཐོ་ཡིག་ནང་གི་ སྒྲུབ་ཆེད་ལུ་ཤན་ཞུགས་འབད་ནི་ ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་ ཡང་ན་ སྐྱོན་ཞུགས་འབད་དེ་ ཞིབ་དཔྱད་ཀྱི་བྱ་རིམ་ལུ་ འགོག་སྐྱེན་འབད་བའི་གནད་རྟེ་འཐོན་པ་ཅིན་ སྤྱི་གཡོགས་དེ་ དགོངས་ཚིག་གཏང་དགོ།	
	(2) A public servant who is charged with an offence under this Act shall be suspended with effect from the date of the charge till pending the outcome of any appeals. (২) བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གནོད་འགེལ་ཅིག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བགོད་པའི་སྤྱི་གཡོགས་ དེ་ ཉེས་འཛུགས་བགོད་པའི་ ཟླ་ཆེས་ལས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་ མཐོ་གྲུགས་གང་རུང་གི་ མཐའ་འཁོར་མ་འཐོན་ཚུན་ཚི་རེད་ལུ་དགོངས་ཚིག་གཏང་དགོ།	(2) Authority concerned may suspend a public servant who is charged with an offence under this Act ~~shall be suspended~~ with effect from the date of the charge till pending the outcome of any appeals. (২) འབྲེལ་ཡོད་དབང་འཛིན་གྱིས་ བཅའ་ཁྲིམས་འདིའི་ནང་གསལ་ལྟར་ གནོད་འགེལ་ཅིག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བགོད་པའི་སྤྱི་གཡོགས་དེ་ ཉེས་འཛུགས་བགོད་པའི་ ཟླ་ཆེས་ལས་འགོ་བཙུགས་སྟེ་ མཐོ་གྲུགས་གང་རུང་གི་ མཐའ་འཁོར་མ་འཐོན་ཚུན་ཚི་རེད་ལུ་དགོངས་ཚིག་གཏང་དགོ།	Proposed amendment to align with Supreme Court Directives.

##	Current Provision	Proposed amendment	Rationale for proposed amendment
		(3) Notwithstanding subsections (1) and (2) above, the Commission may suspend a public servant charged with an offense under this Act, with effect from the date of the charge till pending the outcome of any appeals, if the charges against such public servant relates to his or her current official position or office. (༣) གོང་འཁོད་ནང་གསེས་དེན་ཚན་༡ ཡ་དང་༢ ཡ་ལུ་མ་ལྟོས་པར་ལྟན་ཆོགས་ཀྱིས་ གནོད་འགེལ་ཅིག་ལུ་ ཉེས་འཛུགས་བགོད་པའི་སྤྱི་གཡོགཔ་ཅིག་ ཉེས་འཛུགས་བགོད་པའི་ཟླ་ཚེས་ལས་འགོ་བཙུག་སྟེ་མཐོ་གྲུགས་གང་རུང་གི་ མཐའ་འཁས་མ་འཐོན་ཚུན་ཀྱི་རིང་ལུ་དགོངས་ཞོག་ཆོག། འདི་ཡང་ གལ་སྲིད་ སྤྱི་གཡོགཔ་འདི་ལུ་བཀལ་ཡོད་པའི་ཉེས་འཛུགས་འདི་ ཁོའམ་མོའི་ དུ་ལྟོའི་གཞུང་འབྲེལ་ཀྱི་འགོ་གནས་ ཡང་ན་ ཡིག་ཚང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ཨིན།	If a public servant charged with an offence continues to serve in same office wherein he has committed an offense, there is greater risk of continuing the malfeasance. To avoid continuance of malfeasance, we propose for insertion of new provision as provided in the proposed amendment.

དཔལ་ལྡན་འབྲུག་གཞུང་ཆོན་སྐྱོང་བཀག་རྩོམ་སྡེ་ཚོགས།
ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN
ANTI-CORRUPTION COMMISSION
'NATION'S CONSCIENCE'
"LEAD BY EXAMPLE"
"If you care, you will dare"

ACC/SECT-HRS/20/2020/3200 June 15, 2020

Director
Royal Civil Service Commission
Thimphu.

Subject: *12th Five Year Plan Staffing Proposal*

Respected Madam,

At the outset, the Anti-Corruption Commission avails this opportunity to acknowledge the constant support extended by the Royal Civil Service Commission in strengthening the ACC's Human Resource capacity. It is a big relief to the ACC to have the RCSC fully on board in understanding the challenges faced by the ACC and accordingly supporting its effort to fight against corruption.

The ACC is pleased to forward the following proposal to RCSC, which has been approved by the 153rd and 156th HRC meetings held on February 12 and March 11, 2020 respectively:

1. The Organogram of the ACC – *Annexure I*
2. Staffing Pattern & Staff Strength with reference to Section 28 f. i) of the CSA 2010 – *Annexure II*;
3. Detailed write up on the Re-Structuring and Staffing proposal – *Annexure III.*

In brief, the ACC proposal contains the following:

a) The total staff strength requirement is projected at 174 (excluding drivers, GSP & ESP) for the next four to five years (July 2020- June 2025) with an increase of 22 slots as per approved 11th FYP Staffing;

b) Upgrade the Secretariat Service to Directorate of Services;

c) Strengthen the Policy & Planning Unit of the Policy & Planning Services;

d) Reorganize the Media Services and post adjustment accordingly;

e) Establish a Security Unit/Services under the proposed Directorate of Services;

f) Strengthen the function of HR & Training Services;

g) Strengthen the functions of Procurement and Accounts under Administration & Finance Services;

h) Operationalize Branch V under the Department of Investigation;

i) Strengthen the Prevention Division under Department of Prevention and Education; and

j) Strengthen the Department of Professional Support.

The ACC will proactively pursue the provisions of the CSAB 2010, ACAB 2011 and BCSR 2018 for both pre-service and in-service recruitment through BCSE, open competition, transfer and internal job rotation.

The ACC looks forward to the RCSC's support in approving the above proposals and in meeting the HR requirement towards ACC growing as an institution that is relevant and effective in combating and preventing corruption.

Thank you for your continued support.

Yours sincerely,

(Kencho Namgay)
Offtg. Chief, Secretariat Services

Annexure III

12th FYP STAFFING PROPOSAL OF THE ANTI-CORRUPTION COMMISSION OF BHUTAN, 2020

June 2020

A. SECRETRIAT SERVICES

Background

The Constitution of the Kingdom of Bhutan under the Article 27 guarantees the Anti-Corruption Commission a constitutional independent authority to "take all necessary steps to prevent and combat corruption in the Kingdom". To this effect, the ACC adopts three-pronged approach of prevention, education and investigation to eliminate corruption through mainstreaming integrity & anti-corruption measures and deter acts of corruption through swift & fair investigations. Since corruption is a complex phenomenon, one time or isolated intervention is not adequate. It demands multipronged, integrated and consistent approach to keep corruption at bay. Hence, it is critical to ensure greater synergy in the three-pronged approach ensuring no particular approach takes precedence over the others.

Towards this, the organizational structure has been created along the functional lines to provide equal emphasis on all the functions and ensure specialization of respective functions with clear roles, responsibilities and the career paths. Further, while the technical Departments/Divisions drive the core mandates, the Secretariat of the ACC has equal or even greater responsibility to coordinate and implement crosscutting institutional development policies, strategies and programs so as to complement each other in achieving the vision of "*building a happy, harmonious and corruption free society*". For that reason, Section 26 of the Chapter 2 under the Anti-Corruption Act of Bhutan (ACAB) 2011 expounds on the roles and responsibilities of the 'Secretariat'. The Secretariat acts as the *heartbeat* of an organization thereby ensuring effective, efficient and uninterrupted policy and administrative support to the technical Departments/Divisions. Moreover, the Secretariat has the important role in maintaining the momentum of the organization with the change in leadership every five years. To this effect, it is even more crucial to have highly competent, motivated and principled professionals working in the Secretariat to facilitate seamless transition without losing sight of long-term institutional goal.

Given the critical role of the Secretariat, the ACC has been professionalizing its internal operations, strengthening communications & coordination, promoting institutional & individual integrity, developing personal & infrastructural capacity, strengthening organizational culture, creating conducive environment for organizational performance, among others. This is also as part of its 'inward looking strategy'.

However, the Secretariat has not evolved substantially despite the several organizational re-structuring initiatives undertaken. Other than the name, the structure and hierarchy of the Services in the Secretariat have remained same whereas the function of the ACC as an institution has become more complex. Moreover, in the last five years, the technical Departments/Divisions have substantially evolved in terms of structure, hierarchy and staff strength including specialization of skills and knowledge under the strong leadership of Directors. Whereas, the Secretariat, has not been able to demonstrate the kind of leadership required within the Secretariat as well as at the institutional level to lead the process of institutional development policies, strategies and programs – as it is only headed by a Chief Administrative Officer. Without such a leadership in the Secretariat, it has been challenging to lead and guide the process. In fact, the first organizational structure of the ACC, from 2006 until 2012, had comparatively stronger Secretariat. The Director of the Secretariat leads such processes under the direction of the Commission.

With further advancement in socio-economic and political dimension, the ACC as a vital institution of democracy is certain that the current functions will become even more

complex demanding for a strong, professional, effective and dynamic Secretariat. Hence, it is proposed to strengthen the functions of the Secretariat with the following interventions:

a) Upgrade the Secretariat Service to Directorate of Services;
b) Strengthen the Policy & Planning Unit of the Policy & Planning Services;
c) Reorganize of the Media Services and post adjustment accordingly;
d) Establish a Security Unit/Services under the Directorate of Services;
e) Strengthen the function of HR & Training Services;
f) Strengthen the functions of Procurement and Accounts under Administration & Finance Services.

Proposal 1: Upgrade the Secretariat Services to Directorate of Services

1.1. Situational Analysis

The Secretariat Services of the ACC function as per the provisions of Section 26 of the ACAB 2011. The Secretariat has diverse and cross sector support services as follows:

- Policy & Planning Services
- ICT & Media services
- Human Resource & Training Services and
- Administration & Finance Services.

Over the years, with growing number of untoward incidences of threat to physical safety of its officials, the ACC is also working on establishing an additional Service/Unit under the Secretariat Services. With that, there will be a total of five different services under the Secretariat. Increasingly, the Secretariat is expected to evolve constantly over time to respond to the demands of growing complexity in the core functions. In order to provide efficient, effective and professional policy and administrative support to the technical Departments/Divisions, the services in the Secretariat must be well coordinated with clear hierarchy.

The current staff strength in the Secretariat is 35 (including four ESP/GSP and 12 drivers) against the total of 144 staff in the ACC. The staff strength in the Secretariat is less by just 22% when compared to the biggest Department in the ACC i.e. Department of Investigation. However, as per the approved structure and staffing, the Secretariat Services is to be headed by a Chief Administrative Officer (P1). The Head is expected to coordinate and be responsible for all the above services and report directly to the Commission. While coordination may not be an issue, the bigger challenge is in providing strategic directions to the services, as it is diverse in nature. Further, the current situation may aggravate without clear career path in the Secretariat thereby increasing career stagnation.

In addition, the Secretariat has a critical mandate to lead, guide and coordinate the process of institutional development policies/strategies/programs. Since the policies/strategies/programs are crosscutting in nature, it is crucial for the Secretariat to ensure close consultation and coordination with the technical Departments/Divisions and ensure unbiased and balanced perspective in the policies/strategies/programs. The Head of the Secretariat must have equal or more competence and control over technical Departments/Divisions to drive and guide the process. Moreover, the Head of the Secretariat must take full charge during transition of the Commission and ensure smooth functioning with uninterrupted policy and administrative support.

However, in the current setup, the Commission has to be engaged in overseeing day-to-day operations of the Secretarial functions including institutional development

policies/strategies/programs without a strong leadership in the Secretariat. Further, the PPS as the central policy and program coordination unit, it maintains parallel reporting, functional and administrative, to the Commission and Head of Secretariat respectively. This has at times overstretched the Commission by having to oversee the core functions as well as remain involved in day-to-day operations of the Secretariat Services. Moreover, as the Commission is appointed for a fixed term of five years, it raises a concern of continuity.

On the other hand, the three technical Departments are headed by a Director (EX) each and reports to the Commission through Commissioner in-charge. The Directors have a dedicated portfolio and focuses in managing the affairs of their respective Departments. Since the Directors of the technical Departments are more into technical functions of the ACC, it is challenging to engage in leading matters concerning institutional development policies/strategies/programs. In such a scenario, it is important to have a leader where the long-term institutional goal is the overriding factor in driving the process. Despite the fact, the Secretariat has important role to contribute and facilitate the core Departments to achieve greater momentum by strengthening the institutional efficiency, effectiveness and professionalism, the organ is not at par with other Departments. Moreover, the ACC as an institution aspires to be an "Employer of Choice" and a "Learning Organization". To ensure that the agency build this organizational culture, it is critical that the Secretariat enhances its services and operative procedures.

In this regard, it is has become imperative to have a strong leadership in the Secretariat with clear hierarchy in reporting and vertical links to coordinate and report to the Commission.

The proposal for Organizational Restructuring submitted to the RCSC in 2016 had this same proposal to upgrade the Secretariat to a Department.

1.2. Way Forward

To this, the ACC proposes to upgrade the Secretariat Service to a Directorate of Services. Accordingly, following additional post is proposed to be created:

i) Director (EX-1); and
ii) One PA to the Director, Directorate of Services.

This may facilitate the following:

- The Director can act as critical link between the Secretarial services and the Commission. This could relieve the Commission from routine work and enable it to focus on larger issues and policy matters affecting the ACC. However, the other Departments will continue to report directly to the Commission, without creating another hierarchy.
- As a Department, the Secretariat can provide strong policy and administrative support with enhanced coordination to other functional Departments. This is also expected to relieve the technical Departments/Divisions from administrative responsibilities.
- The Director can ensure continuity during the transition period by coordinating with other Directors of the technical Departments.
- Enhanced focus on institutional building, ensuring that all functions are equally emphasized.

Proposal 2: Strengthen the Policy & Planning Unit of the Policy & Planning Services

2.1. Situational Analysis

The Policy and Planning Services of the ACC, which is one of the services under the Secretariat Services, has three units as follows:

- Policy and Planning Unit;
- International Relations and Project Coordination Unit; and
- Publication Unit.

Against the approved staff strength of six (06) for the PPS, till date five (05) positions have been filled. Of the five staff, two support staff (one on contract and one ADM assistant) are responsible for Publication Unit. There are only three staff to undertake the following roles and responsibilities:

a) *Policy and Planning Unit*:

- Formulate, regular review and evaluation of policies, national strategies (eg. NIACS), plans (FYP & Annual Plans) and programs in consultation with the departments/divisions;
- Facilitate long-term strategic interventions to promote integrity and combat corruption in the country;
- Review sectoral-public finance management, public procurement, human resource management system policies, plans and programs for minimizing corruption opportunities;
- Facilitate preparation, implementation, review/evaluation and re-formulation of long term strategic institutional development plan/road map (eg. IDP and HRMP);
- Coordinate organizational development including enhancing strategies, systems and procedures towards achieving organization's goals and objectives;
- Coordinate assessment and benchmarking of the organizational performance for continuous improvement;
- Coordinate dissemination of information on the ACC with external stakeholders;
- Coordinate in-house meetings (Weekly Work Plan & Management, Monthly/Quarterly, Yearend & any other meetings involving all the staff);
- Prepare and submit Half-Yearly updates to the Gokha and the Prime Minister;
- Secretariat to the Commission (facilitate weekly Commission meeting and ensure its implementation through follow-up and coordination);
- Secretariat to the Director's Forum (facilitate Quarterly Director's meeting and ensure its implementation through follow-up and coordination); and
- Consolidate, prepare and submit annual report to the Parliament, among others.

b) *International Relations and Project Coordination Unit*:

- Focal point for counterpart anti-corruption agencies in the region and abroad in sharing/receiving experiences, capacity building and interagency sharing of information;
- Working focal point for the ADB-OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and the Pacific. Prepares and submits regular progress to the Secretariat. Also facilitate any national review of the sectoral policies and practices under the initiative;

- Facilitate building and strengthening institutional linkage with the counterpart anti-corruption/law enforcement agencies;
- Coordinate professionalizing organizational practices and systems as per the international standards;
- Foster cooperation between national and international agencies in conducting self-assessments, peer-reviews and other vulnerability assessments based on UNCAC provisions;
- Building institutional links with national agencies (such as signing Memorandum of Understanding) and also coordinating interagency cooperation;
- Mobilize and manage donor funds;
- Implement and coordinate donor funded projects; and
- Monitor and evaluate programs and projects.

With the current staff strength, it has been challenging to fulfill all the responsibilities as envisaged having to multitask. In particular, the Policy and Planning Unit has not been able to facilitate the Commission with concrete policy analysis and interventions. The same was revealed by the Competency Framework developed for the PPS. In this regard, it is proposed to strengthen the Policy and Planning Unit.

2.2. Way forward

For effective delivery of the Policy & Planning Unit, the ACC proposes to increase the staff strength of the unit from one to two, while also at the same time retaining the staff strength of two in the International Relations and Project Coordination Unit.

With the increased manpower in the Policy & Planning Unit, it is expected to fully operationalize all the expected services of the unit, particularly serving as an internal think tank for the organization - undertaking broad analytical studies of functional issues, identifying gaps in policy, and initiating policy formulation, implementation and review to fill these national gaps. It can effectively engage other departments/divisions/services within the organization and relevant government agencies to ensure coordination and integration of policy with longer-term objectives. Moreover, this proposal is expected to have complementary role in further strengthening the ACC's liaison effort with dedicated work force to manage regional and international networking on corruption matters relevant to Bhutan's policy.

Proposal 3: Reorganize the Media Unit and post adjustment accordingly

3.1. Situational Analysis

Media services one of the services of the ICT & Media Services under the Secretariat Services. Media service is an important function in the ACC which embraces social media, besides the mainstream media, as a strategic part in the fight against corruption. Through social media, the ACC can educate people, interact with them, get their feedback and perceptions, and also build coalition for fight against corruption in the country.

The Media unit has been fully operational since January 2019 with recruitment of an Assistant Information and Media Officer. However, the AIMO has been temporarily placed with the PPS since the AIMO has to be well acquainted with the institutional policies/strategies/programs to interact with media effectively. Moreover, the experiences show that the functions and services of the Media unit are unlike the technical services of the ICT. The key competencies identified under the Competency Framework for IMO show

major difference when compared to the ICTO. The competencies of the IMO were more corresponding to the Publication Unit.

In this regard, it is proposed to reposition the Media Services under the PPS since it was wrongly placed in the ICT & Media Services.

3.2. Way forward

Given the nature of job of the Media services which has to be well aware of the institution and functions of all its Department/Division/Services, besides the general knowledge of journalistic principles and techniques, the ACC proposes to reposition the Media services under the PPS as part of the Publication unit and rename the unit as Media & Publication unit.

This is expected to:

- Enhance the competence of the AIMO to interact and liaise with media in line with the institutional policies/strategies/programs.
- Enable the AIMO to present institutional perspective to the media.
- Standardize the ACC's publications for mass media.

Proposal 4: Establish a Security Unit/Services under the Directorate of Services

4.1. Situational Analysis

The ACC officials, in retaliation to the repercussions emerging from investigative mandate, are exposed to physical harm, verbal abuses and threats while in the line-of-duty from individuals affected by ACC investigation. That seriously impact both mental and physical health of the ACC officials. Consequently, it greatly hinders the ACC officials in performing their jobs without fear or favor. In recent times, the growing number of such threats and abuses reported is a serious concern for the agency. The magnitude and likelihood is compounded by the fact that people outside of the ACC are simply not able to distinguish between investigative and non-investigative functions. Therefore, the Commission recognizes that for physical safety of the ACC officials in the line-of-duty, it demands implementing appropriate policies, programs, procedures and practices.

Towards this end, the Commission in the 12th FYP proposes to establish a Security Unit in the ACC.

4.2. Way forward

As the ACC's work become even more complex with the development and also keeping the status of individuals involved, personal safety of staff cannot be overlooked. Reprisals may become even more blatant. So, the ACC prioritizes on strengthening the security measures.

The ACC proposes to institute a Security Unit under the Secretariat Services in the ACC. The Unit will be manned by uniformed/armed security personnel besides a full time Security Officer. The Security Unit shall have to be responsible for ensuring safety of the ACC officials as well as ACC premises/properties, besides conducting regular physical trainings. Hence, this will require additional manpower as part of the 12th FYP staffing:

- Create a Security Unit under the Secretariat Services.
- Create a post of a Security Officer or IPO for the Security Unit.

Proposal 5: Strengthen the function of HR & Training Services

5.1. Situational Analysis

The Human Resource and Training Services (HRS) under the Secretariat functions as per the provisions of the CSAB 2010, ACAB 2011, BCSR 2018 and the MoU signed between the ACC and RCSC. HRS is responsible to implement human resources policies; administer recruitment, selection and appointments; manage promotion; transfer, separation and dismissal; and facilitate training and development. It also administers various programs related to enhancing conducive environment for the staff such as welfare, grievance redressal, facilitate mentoring and coaching, and etc to enhance morale and commitment of the staff. This is in line with the role of HR to act as "employee champion". HRS is also responsible to facilitate change in the agency be it organizational structure, staffing or any other change management processes related to staff and the organizational development. Further, being the "integrity advocate", the officials of the HRS also has role to facilitate promotion of ethics and integrity at the institutional and the individual levels. HRS is the custodian of the integrity promotion tools such as Gift, AD, CoI, and ethical code of conduct.

Particularly, with regards to the training and development, the HRS is required to plan and coordinate development and implementation of robust induction, mandatory and regular specialized training programmes for the ACC staff. New staff, both fresh recruits and in-service recruits on transfer to the ACC is required to undertake three days induction programme in order to fit into the organizational culture and familiarize them with the core business, programmes, projects and activities of the ACC. Further, HRS plays critical role in facilitating continuous and rigorous capacity building of the staff to keep abreast with the changing dynamics of corruption issues. On an average, annually more than 110 slots are availed for various capacity building programs conducted in and outside the country through workshops, seminars, conference and trainings.

The ACC, since its inception in January 2006, has been confronted with HR challenges such as understaffing because of difficulties in recruiting professionals with appropriate skills and also retaining the existing ones. The ACC adopted a long term Human Resource Master Plan (HRMP) 2020 as a strategic roadmap to brand the ACC as an 'Employer of Choice'. Further, among others, capacity development program is one of the motivating factors. To this, the ACC initiated development of Competency Framework based HRD plan to reinforce HR management and development based on competency needs and proficiency levels. To successfully implement the Competency based HRD Plan, establishing a 'Training Unit' under the HRS has become a priority. The existing staff strength as well as the operational structure in the HRS will have to be revised. This is because, as per the current approved staffing, three staff (two officers and one HR Assistant) in the HRS is barely enough to carry out the routine HR works and facilitating the invitation based and also adhoc trainings. As envisaged and planned in the HRMP 2020, the HRS has not been able to provide a strategic support to maximize the human capital potential of the ACC through succession planning, employee engagement, job rotation, training needs analysis, analysis of HR policies and practices, and motivation, among others.

In order to implement the competency framework based HRD plan, starting the next financial year, two additional staff (one HR Assistant and one Chief HRO) is proposed. To effectively lead the team of HRS, one Chief HRO is also required.

5.2. Way forward

The ACC proposes to separate the HRD and HRM under the HRS with one additional HR Assistant and one Chief HRO. With the increased manpower, the HRS is expected to operationalize the Training Unit and work towards rebranding itself as a 'Learning Organization'. While the HRM will attract and retain its professional and competent employees, HRD will design and develop in-house training resources and materials to enhance and continuously update specific knowledge where corruption related investigations are likely to prevail. The Competency Framework based HRD will also be implemented and will strive towards providing welfare and development of its employees.

Proposal 6: Strengthen the functions of Procurement and Accounts under Administration & Finance Services.

6.1.1. Situational Analysis

In the past two financial years (2017-18 & 2018-19), the ACC had spent Nu. 19.040 million on procurement of goods and services and in the current FY, a budget of Nu.27.834 million has been allocated for the same. The budget indicated is for procurement of goods such as office equipment, computer & peripherals, furniture and; procurement of services involving hiring of national and international consultants. This is exclusive of routine procurement of office stationeries and other routine maintenance expenses. Further, due to the diverse field of work in the ACC related to investigation, prevention and education, there are constant need for specialized equipment and devices which have to be procured from the international market only.

Currently, the procurement function is looked after by the Sr. Administrative Officer as an additional responsibility and supported by a Messenger who is also multi-tasking as a Store Keeper. While there has not been any major lapse in the procurement function so far, it is a concern which has been reported in the Management Appraisal Report 2020 issued by the Royal Audit Authority. This concern is aggravated by the fact that the ACC is widely recognized as an institution of integrity and a slightest error in its conduct would affect the reputation of the institution and consequently of the Nation.

Further, the ACC is currently construction a Office in Phuntsholing, which is expected to be fully operational towards the end of 2020.

6.1.2. Way forward

To oversee the management of the new office building, one administrative assistant and one receptionist are proposed. These two posts will be engaged full time in the new office. Further, it is proposed that the procurement function in ACC be professionalized with recruitment of dedicated Procurement Officer. This will also relieve the Administrative officer from the extra burden of having to look after the procurement function and rather focus on upcoming ACC housing colony project in Thimphu. The TOR of the Procurement Officer would be as follows:

- Ensure effective management of materials/properties.
- Plan, quantify and project budget requirement for the supply of materials.
- Compile requirements, ensure effective and acceptable methods to float tenders, select suppliers, place orders, procure and supervise on usage of supplies.
- Coordinate Tender meetings, maintain records and execute the decisions.
- Prepare and execute contracts, resolve any issues arising from it, see it through completion.
- Prepare reports and maintain records of the materials.

- Look after and maintain properties.
- Coordinate clearance of consignments.

6.2.1. Situational Analysis

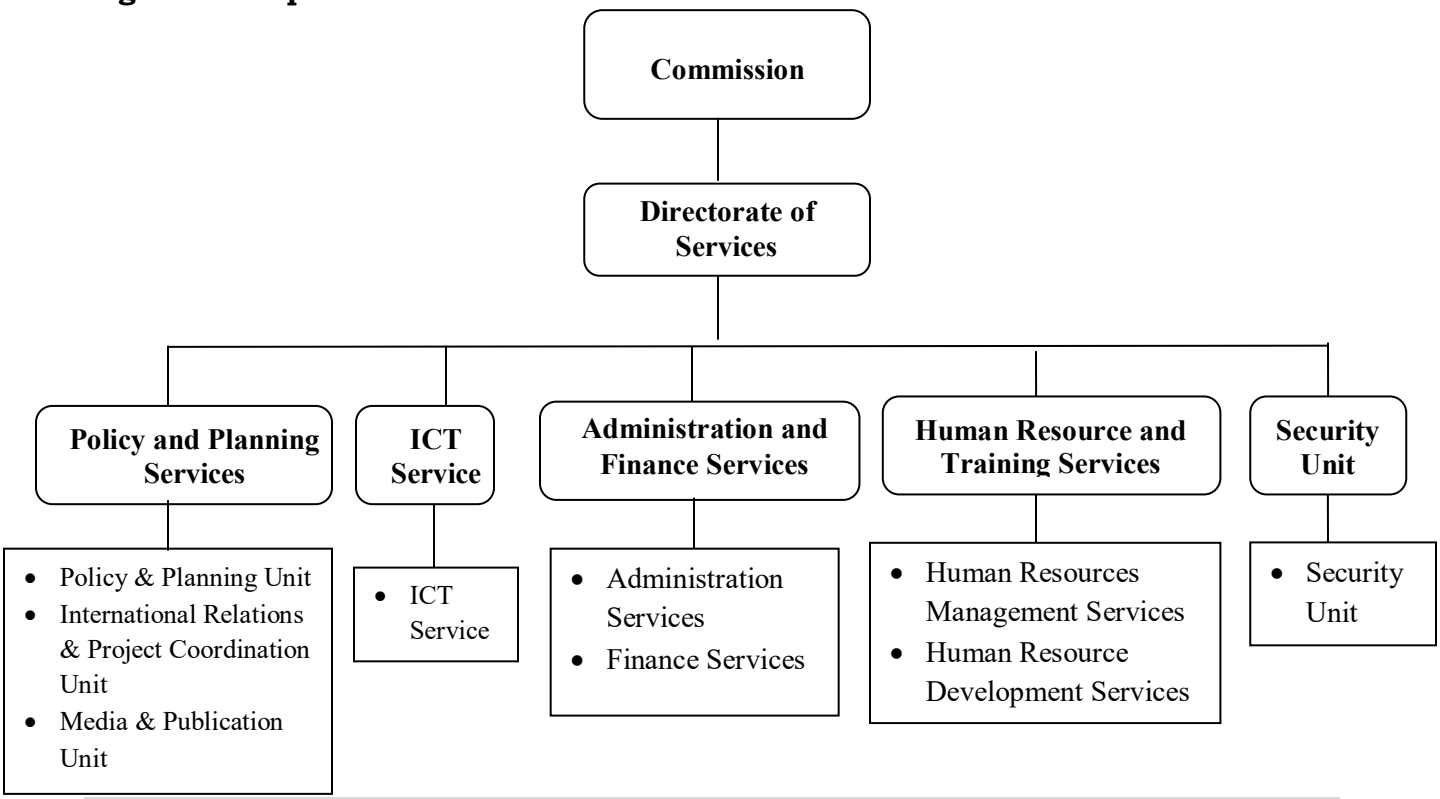
The ACC since its commencement in 2006 with a total of 18 staff (including Drivers and ESP/GSP) has been operating with two accounts personnel (an Accounts Officer and an Accounts Assistant). The ACC has grown over the years in terms of manpower, mandates and budget. With three Departments, 14 Divisions and a Secretariat Services the staffing now stands at 144 including the Commission, Drivers and ESP. However, the number of accounts personnel has remained the same at two. Further, with the current exercise for 12th FYP staffing review, the staff strength is expected to increase however modestly. By next FY 2020-21, the new office in Phuntsholing would be operationalized and a new project for construction of ACC housing colony would be initiated. The housing project is just one of the schemes envisaged under the overall ACC Motivational and Social Security Scheme and it is anticipated that other schemes would follow suit over the time.

6.2.2. Way Forward

In consideration of the increased staff strength, mandates and new projects, it is proposed that an additional Accounts Assistant be recruited. The TOR of the proposed Accounts Assistant would be as follows:

- Handle the accounts for ACC Motivational and Social Security Scheme and particularly the ACC Housing Colony Project.
- Share the responsibility of looking after accounts of few Divisions and the new office in Phuntsholing.
- Participate in evaluation of bids.
- Look after the Staff Welfare Scheme and other social contributions.
- Look after the ACC's ECCD accounts.

Figure 1: Proposed Structure of Secretariat Services



B. DEPARTMENT OF INVESTIGATION

Background

Department of Investigation (DoI) shall carry out the investigative functions of the Commission as per section 25 (1) (f) & (g) of the ACAB 2011 which states:

Section 25 (1) (f):

"Receive and consider any complaints of the commission of an offence under this Act lodged with it by a person or authority and investigate such of the complaints as the Commission consider practicable;"

Section 25 (1) (g):

"Detect and investigate any suspected offence, suspected attempt or suspected conspiracy to commit a corruption offence under Chapter 4 of this Act."

Proposal for Operationalizing Branch V under the Department of Investigation (DoI)

Situation analysis

The DoI has currently four active branches and the total staff strength as of today stands at 43 including those on extraordinary/study leave. As per the approved staffing, the approved manpower strength for the department by June 2020 is 60 which means the department is currently operating at 71% of its approved strength.

Over the past years of its operation, the department felt the increasing need to review its functional diversity in the light of transforming manpower resources, inherent capacity development challenges that comes with it and the opportunity for consolidation and articulation of complementary roles for greater efficiency and effectiveness. As evident from the organogram, the department's current set up is highly investigation eccentric with its entire manpower devoted only for investigation. Experience had shown that concentrating all resources in the operation alone comes at a price of neglecting other crucial areas and opportunities for development such as training and learning, streamlining internal business processes and systems, managing external relationships and so on. Considering the fact that the department can still recruit about 17 staff and now that the fifth post for Chief IPO has already been filled, opening one more branch i.e Branch V, in line with the approved master plan is critical. However, the department plans to operationalize this branch for performing support (both technical and professional) and developmental functions instead of core investigative works. This thought and idea was conceived and first deliberated with all the branch chiefs and also with other relevant division. The same proposal was submitted to RCSC vide letter No. ACC/SECT-HRS/19/2020/1978 dated January 23, 2020.

Way forward

The proposal necessitates three key changes for consideration;

1. Moving Forensics Unit along with trained officials, currently under the TSD to the new Branch of DoI.

2. General Service to be renamed as Operation Support Unit under the new Branch and be retained as permanent team.
3. Introduction of a new unit called Business and Professional Development Unit with properly defined roles.

The proposed structure of the department including the Branch V and its functional units has been shown in **Figure 2**.

The supporting rationales in calling for the above three changes and proposed Terms of Reference are as shown below:

1. Digital Forensic Unit (DFU)

Under the existing structure, the computer and mobile forensic service is placed under the Technical Support Division (TSD). It is the department's view that it would be both prudent and efficient to have it placed under the DoI as opposed to being under the TSD. As TSD seeks to focus its technical competencies on the core mandate i.e surveillance and intelligence (which might also call for logistical reconsideration), digital forensic essentially being a technical support work involving recovery of data from digital devices and nothing to do with intelligence or surveillance works, does not bode well with its professional identity. With exception to seldom request from outside under special circumstance, the forensic service primarily exists to service the department's investigative needs in the first place and therefore it is seen to be only purposeful to be put under DoI. Further, it is general view of the users that the current structural set up is only adding to the layer of internal procedural burden of having to process and move service requests through different or parallel lines of authorities.

Apart from shifting the function from TSD to DoI, the roles and responsibilities of the DFU should remain same except for the fact that their deployment will no longer remain covert. The proposed Terms of Reference of the DFU are as follows:

i) Support investigators in identifying and acquiring potential digital evidence at any stage of the evidence collection process including search and seizure operation.
ii) Conduct interviews, whether independently or assisted by the investigating team, and record statements in relation to computer evidence and related subject matter of technical in nature.
iii) Perform forensic data acquisition / collection (whether onsite, in offices, or remotely) using appropriate technologies and methodologies in which the experts have been trained and certified.
iv) Work with relevant investigating team in understanding the case and accordingly setting appropriate content search parameters for evidence retrieval and examination thereof before the generation of output.
v) Compile and furnish to the investigating team a comprehensive forensic report, whether in physical or electronic medium, in an appropriate format after performing forensic extraction of every digital artifact.
vi) Assist investigators or lawyers in the discerning the forensic evidence so collected, its reliability, and implication to the case.

vii) Testify as an expert witness in a court of law when so required whether in relation to the forensic subject in general or in relation to specific computer evidence under legal proceeding.

viii) Train investigators and lawyers in building basic knowledge on the forensic subject, the science and the technologic behind it, advisory on securing and handling of electronic evidence, its evidential utility in criminal case, and any other topic of interest.

ix) Maintain and provide to the reporting authority as and when demanded, an up-to-date record and documentation of forensic services processed and delivered to investigators.

x) Ensure proper care and maintain all equipment and system applications in operable condition including the periodic renewal of license and subscription fees.

xi) Proactively explore and expand new technologies in the field of digital forensic and advise/propose the department and the Commission in considering capacity development and technology enhancement or acquisition.

xii) Any other assignments the department may allocate from time to time.

2. Operational Support Unit (OSU)

As per the 2016 organizational restructuring, General Service (GS) was introduced to serve as a transitionary space and grooming platform for inductees and directly placed under the Director. It was also prospected that the GS would provide as a pool from where TSD and other two departments would draw and fill their manpower requirement. In August 2017, the department drew and circulated via e-mail a clearly defined roles and responsibilities for the staff placed under the GS**.** The key highlight of the ToR was that all new recruits joining the department including P-level staff were compulsorily required to be in the GS for 1 year before being inducted in the branches upon fulfilling certain conditions. Staff placed in GS are expected to get ad-hoc assignment without being attached to any specific team and completing full cycle of investigation.

In practice, however, the objective envisaged at the time of inception is often put to doubt when the general feedback still persists that staff tends to learn more with full time attachment with team than when they are hopping erratically from one assignment to another and one team to another team. Respecting this concern, for the FY 2019-20, the department slotted S-level member in every team although for the purpose of RCSC performance appraisal and evaluation system, they are still reflected under the GS.

The department, however, do need a small reserve of support staff to provide support to investigation branches, be it routine assistance as well as reinforcement during major operations. To achieve this goal, the department is contemplating a permanent support unit filled by a manageable sized team, perhaps, five to six S-level members. Although renamed as Operational Support Unit (OSU), their roles and responsibilities will largely remain same as what had been set out in the 2017 guideline which are as follows:

i) Assisting investigation team during the administration of interviews and interrogations.

ii) Assisting investigation team during the search and seizure operations.

iii) Assisting investigation team or its legal representative in escorting detainees to court and detention center.

iv) Assisting investigating team in document collection from agencies August 2017.

v) Data punching and related clerical tasks.

vi) Photocopying, binding, exhibit labelling and related documentation works during report compilation process.

vii) Any other duties as considered supportive to in nature

However, the department seeks to do away with the condition for new P-level officer having to stay in a pool for one year. Hereafter, they will be attached with branch teams on induction and their performance and work aptitude will be reviewed and apprised by its respective supervisor and branch chief.

3. Business and Professional Development Unit (BPDU)

The department has conceived this new unit with an aim to drive in-house capacity development, strengthen networking and co-ordination and quality control of investigation works.

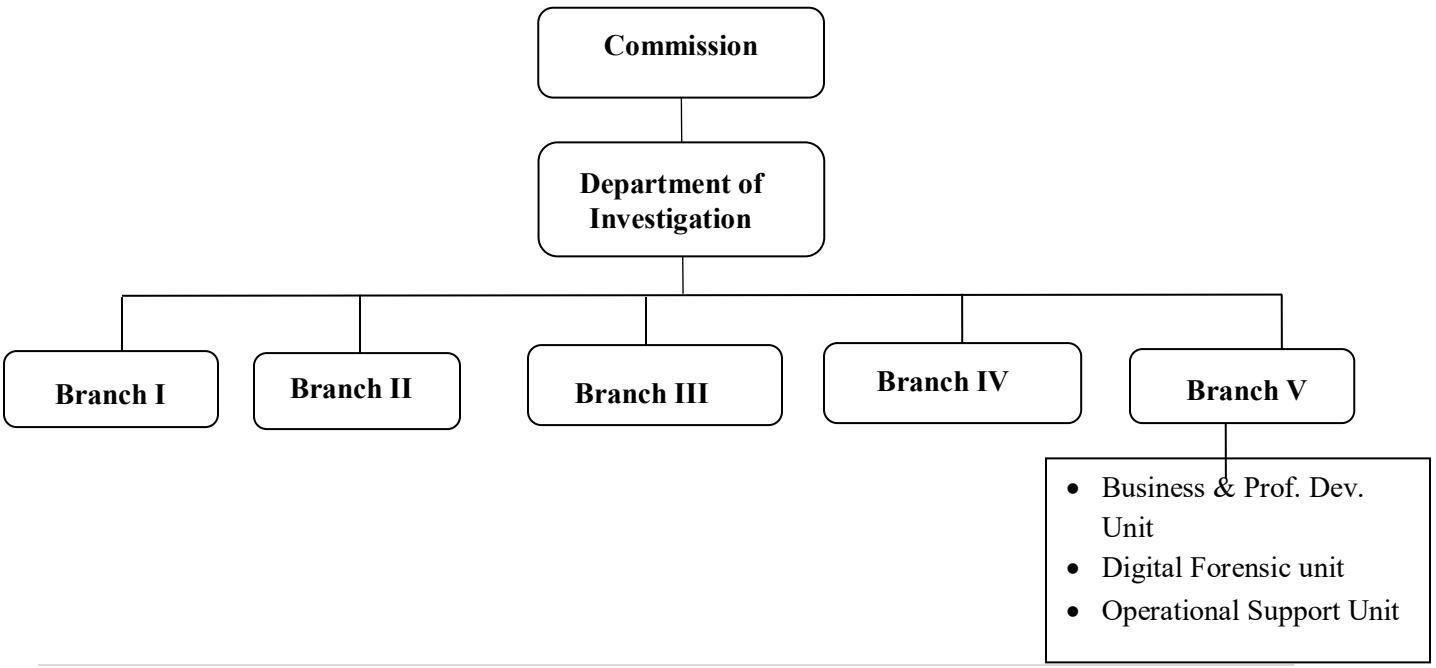
Although, the HR unit and its services in the Commission had been strengthened over the years, much remains to be desired for when it comes professional development induced by strategic vison and planning. This statement, however, should not to be misconstrued that the incumbent HR personnel are not doing their jobs. Looking at the fiscal context, it is also known fact that the Commission's capital budget for human resource development had been significantly curtailed following the withdrawal of donor support. In addition, the government's stringent control over ex-country training expenditure across the civil service is likely to remain in force for some time to come. It is therefore only considered relevant and timely that the department start focusing on self-driven in-house professional development effort for which the department finds it necessary to have its own dedicated unit within its management structure who needs to drive forward and sustain such important function. The department view that this function of the BPDU will only complement, not duplicate, the mainstream function of the HR.

Investigation is mission oriented and process driven activities which requires written policies and procedures in order to ensure that investigation is conducted in accordance with legally compliant procedure. However, continuous improvement through timely review and update of procedures is as important as being able to introduce it if we have to stay relevant and responsive to evolving needs and demands of changing environment. The first operation manual was introduced in 2009 but it was not until 2016 the revised version could be rolled out, all because investigators were at all-time bogged down with case works. At the cost of annual case output, the department is currently conducting a full revision of existing manuals in FY 2019-20 and it is anticipated the revision would have to be undertaken periodically in future, perhaps more frequently than in the past. The recent compliance auditing underscores the need to have internalized mechanism to ensure high degree of compliance to established standards and protocols. In addition, the department intends to explore making best use of its rich experiences, knowledge and information to develop learning materials such as guide book/handbook etc and create a platform to deliver and enhance functional knowledge which can be accessible to future investigators. Such responsibilities demand proper planning, continuous engagement and sustained effort.

There are also other roles this unit can take up such as quality control of investigation report, servicing access to external agencies databases, compliance monitoring, managing functional relationship with other agencies which currently are either absent or entrusted to selective investigators as additional responsibilities. Keeping in mind all above considerations, the ToR BPDU shall be:

i) Identify and review knowledge and skill gap of DoI employees.
ii) Identify, explore and organize available relevant training, both in-house or ex-country, in coordination with the HR unit.
iii) On behalf of the department, support HR unit in organization wide HR planning and co-ordination activities.
iv) Design and develop in-house training resources and materials to enhance and continuously update sector or industry specific knowledge where corruption related investigations are likely to prevail e.g land, procurement, financial management, local governance and so on.
v) Conduct induction program on behalf of the department.
vi) Build and maintain working relationship and network with key stakeholders to facilitate investigative function *(viz. Judiciary, Financial Institutions, NLCS, Internal Audit Unit).*
vii) Review, proof-read, edit and vet every investigation report to ensure quality and consistency in accordance with established standard.
viii) Undertake periodical review and updating of investigation operation manual and procedural forms as and when necessary.
ix) Undertake and spearhead any initiative to support learning and knowledge sharing across the department to forge better communication and create productive work environment.
x) Periodically conduct procedural compliance audit within the department to ensure internal standards and procedures are followed diligently.
xi) Any other support related responsibilities the department may assign from time to time.

Figure 2: Proposed Structure of Department of Investigation



C. DEPARTMENT OF PREVENTION AND EDUCATION

Background

Ever since the ACC's establishment, it has been making conscious efforts to remain effective and credible. In October 2015, the ACC's organisational structure was reverted back along the three functional lines of investigation, prevention and education. As part of this effort, the Department of Prevention and Education (DoPE) has been in place as one of the three technical departments. Section 25 (b to d) of the Anti-Corruption Act of Bhutan (ACAB) empowers the Commission to:

- "*examine the practices, procedures and systems of public or private sector entities to facilitate the discovery of offences under Chapter 4 of this Act and secure the revision of such practices, procedures or systems which in the opinion of the Commission may be conducive to corruption;"*
- *"advise and assist any person, on the latter's request, on ways in which corruption may be eliminated by such person;"* and
- *"advise heads of public or private entities of any changes in practices, procedures or systems compatible with the effective discharge of their duties as in the opinion of the Commission necessary to minimize or eliminate the occurrence of corruption."*

Further, Sections under Chapter 3 of the ACAB require the Commission to:

- *"develop a model public service code of conduct and advise public agencies as to its adoption […];"*
- *"monitor the implementation of such anti-corruption measures by public agencies and may require such public agencies to report to it on its implementation status;"* and
- *"take measures to prevent corruption in the private sector by directing them to develop standards and procedures, including a code of conduct for correct, honorable and proper conduct of business and for promotion of good commercial practice and in the contractual relations of business with the Government."*

Towards fulfilling the above mandate, the Prevention Division (PD) is spearheading to mainstream integrity management in all organizations. In gist, the PD's role is to achieve excellence in partnerships in mainstreaming anti-corruption strategies/measures in public, private, civil society and spiritual organizations. Currently, six officers including a Chief are expected to serve over 150 public organizations: all Ministries, 22 DHI companies, 18 SoEs, all Local Governments, all Royal Courts of Justice, 3 Armed Forces, 6 Constitutional Offices, 46 Autonomous Agencies; 66 Media and Civil Society Organizations: 14 Media, 48 Civil Society, 4 Political Parties; and more than 100 Private Companies.

Proposal: To strengthen the Prevention Division

Situation analysis

While earnest efforts are made in mainstreaming integrity measures in all organizations, the PD is faced with a number of challenges. National Integrity Assessment reported that 24% of the respondents think that corruption had increased in 2016 as compared to 14% in 2012. Public expectation from ACC is also tall with some of the respondents suggesting to "*establish regional offices*" and "*establish ACC sectors in all the Dzongkhags and deploy officers*" in the same report. Likewise, the ACC's recently developed Competency Framework based HRD plan which observed that "*PD has huge mandate and that the*

current staff strength (five excluding chief) is not enough to fulfill these mandates; and *"implement recruitment of additional staff at P level."* As per ACC's Organizational Climate Index 2019, on a scale of 1 (very poor) to 5 (very good), the DoPE was rated as 3.94 (Good) indicating room for improving DoPE's job satisfaction. With corruption maintained as one of the national concerns towards building a happy, harmonious and just society in the 12th FYP - "Corruption Reduced" as the mandatory indicator across all agencies, the PD's workload is enormous against the approved six P-level posts. In brief, the overwhelming mandate is burning-out the officers' capability thus affecting their productivity and motivation.

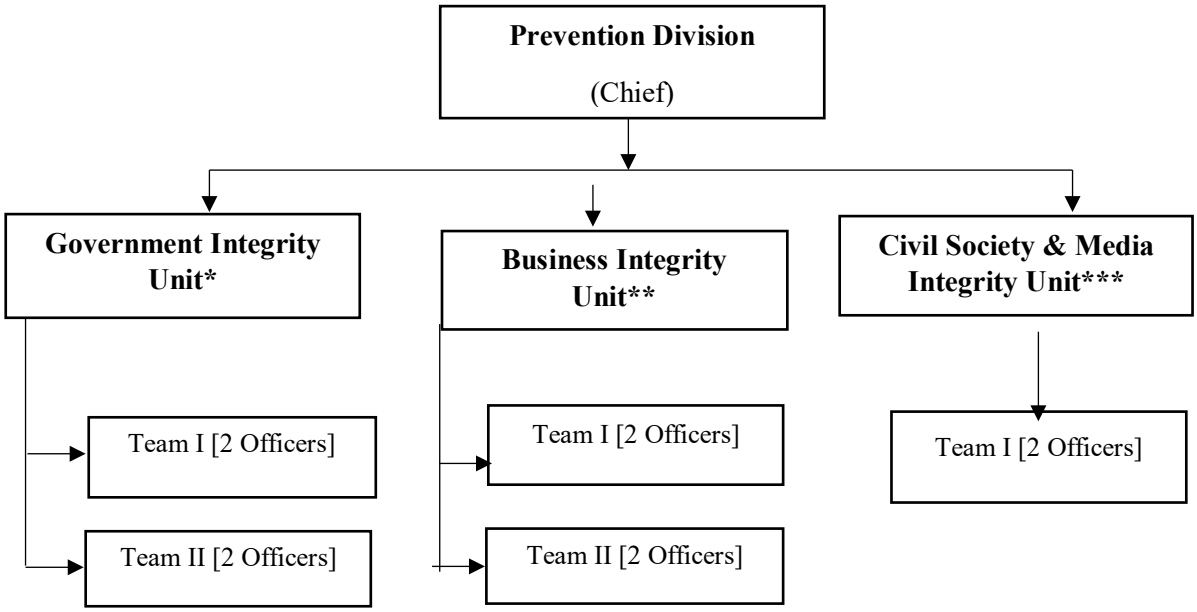
Way forward

With the RCSC's overarching policy of small, compact and efficient civil service as well as the above scope of workload in mind, the DoPE proposes a total of 11 posts comprising of a Chief and 10 Officers for the PD. With a Chief and five Officers existing, at least 5 new posts are foreseen to provide optimal services during the 12th FYP. **Figure 3** shows how teams will rigorously:

- facilitate review of "*National Integrity and Anti-Corruption Strategy*" and monitor its implementation in the form of Organizational Integrity Plan as part of the 12th Five Year Plan and Government Performance Management System;
- focus on conceptualising best practice guides/checklists/toolkits/criteria and incorporate into vulnerable sectors like construction, procurement, human resource, public finance, information & technology management, and decision-making;
- tailor exiting integrity management tools like "*Model Public Service Code of Conduct*", "*Model Guideline on Managing Conflicts of Interest in the Public Sector*", and *The Gift Rules* that spells out standards to be complied with by respective professionals with clear managerial responsibility;
- adapt evolving technology (like blockchain) to leverage organisational sectoral transparency, accountability and integrity;
- provide proactive and early-on inputs to emerging policies and legislations, e.g., draft Decentralisation Policy, Guideline on e-commerce, etc,;
- renew constructive engagement with, among others, - media and civil society on "*Positioning & Rolling Out Social Accountability Initiatives in Bhutan",* and - private sector on "*Business Integrity Initiative of Bhutan;"*
- revitalise partnership to embed "*Integrity Advocate*" role and "*Corruption Risk Management,"* into vulnerable organisations/sectors to plug corruption opportunities ensuing from policies, systems, procedures, & practices; and
- devise monitoring & evaluation system with indicators to incentivise mainstreaming and enhancing organisational & professional intolerance against corruption.

These job profiles are based on the three key roles and five competencies areas of the PD as identified by the ACC's Competency Framework: Professional Standards for the ACC 2020 to tackle the challenges.

Figure 3: Proposed Structure and Staff for Prevention Division



*Government Integrity Unit will mainstream integrity measures in:

- Team I – The Parliament, Royal Court of Justice, Ministries, Constitutional Bodies, Autonomous Agencies, & Armed Forces; and
- Team II - Local Governments.

**Business Integrity Unit will mainstream integrity measures in:

- Team I - DHI Owned/Linked Companies, SoEs, Financial Institutions; and
- Team II - Sole Proprietorship Companies, Business Associations, Foreign Direct Investment Industries, & International Organizations.

***Civil Society & Media Integrity Unit will mainstream integrity measures in:

- Team I - Civil Society & Media Organizations, Spiritual Organisations, Political Parties, Sports Organizations, Community Organizations & Cooperatives, & Professional Associations.

D. DEPARTMENT OF PROFESSIONAL SUPPORT

Background

The Anti-Corruption Act of Bhutan 2011 mandates Complaint Management Division (CMD) to manage complaints and the complainants. There has been greater demand for responsiveness and quality appraisal and advisory owing to the progressive development of the organization and increased awareness of the general public. To meet the expectation, CMD has instituted system of complaint enrichment and verification process before being presented to higher authority. Quality verification and appraisal requires adequate resources, especially staff strength.

Moreover, the mandate of conducting Information Enrichment (IE) has been transferred from TSD to CMD, DoPS since 2018. While there is transfer of responsibilities, there is no corresponding transfer of human resources. Increasingly, more complaints received are getting qualified for IE. Timely disposal of complaints that qualified for information Enrichment requires adequate human resources.

Situation Analysis

Every year CMD receives more than 300 complaints; 333 complaints received in 2018. Management of complaints involves receiving, reviewing, translating registering and scanning of complaints besides entertaining walk-in complainants and telephonic follow up on complaints. Much of the time is consumed in entertaining walk-in complaints and responding to telephonic follow up. Further one fourth of the complaints are in Dzongkha and translation of those complaints into English consumes substantial time of the CMOs. CMD is also required to convene two meetings in a week and implement the decisions of the meeting. Since the responsibilities have been overwhelming for CMOs, the responsibilities like reviewing and appraisal to relevant committee had to be strategized within the Department. CRM exercise and the OIP has mandated CMD to receive complaints by two officials which will further consume the time of the CMOs. Recent APT score relating to TAT for management of complaints being at good is also indicative of CMD struggling to meet the requirement. For CMD to function effectively and efficiently, additional staffing is a critical need.

Aggravating the issue, the responsibilities of conducting IE has been transferred from TSD to DoPS with more complaints getting qualified for IE. In the year 2018, 47 complaints qualified for IE. The quality IE entails covert validation of allegations through desk review and field visits. As per the guideline, a team consisting of two officials is required to complete 1 IE within 1 month. Minimum of 2 teams comprising of 2 members each is required for timely disposal of complaints that qualified for IE.

Further, the 10th session of the 2nd Parliament also resolved that establishment of Ombudsman may not be feasible in the immediate future, but to keep up with the workload, a department or division or a section under ACC be instituted with additional man power provided by RCSC and additional budgetary support provided by the Government.

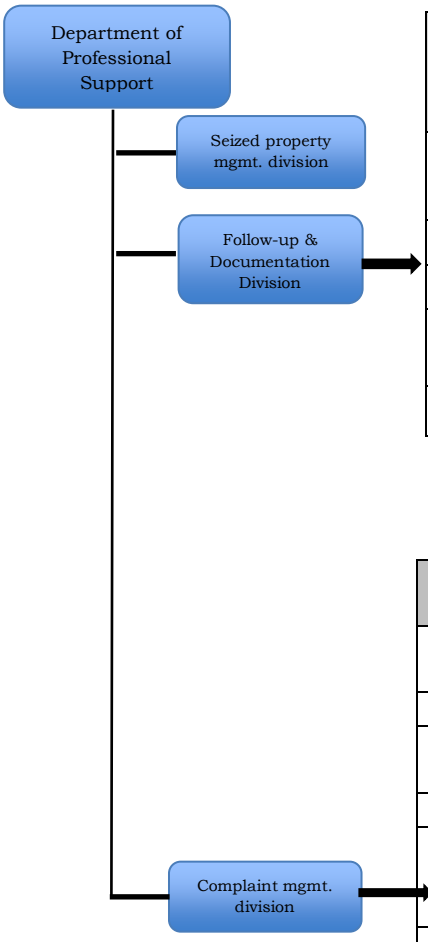
Way forward

In cognizance of the need to ensure quality of complaints through proper screening of the complaints and the need to carry out additional responsibilities, CMD needs strengthening with additional staff, particularly in Complaint Registration Section and creation of Information Enrichment Section under CMD.

The following are proposed as submitted vide letter No. ACC/SECT-HRS/19/2019/1330 dated August 16, 2019:

1) Increase the staff strength of Complaint Registration Section from the approved two Complaint Management Officer to three Complaint Management Officer and one Integrity Promotion Assistant.
2) Create IE Section under CMD with a total staff strength of 4 Integrity Promotion Officers.

Figure 4: Proposed Structure of Department of Professional Support



Follow-up and Documentation Division

Position Title (B/B Position included)	Position Category	Proposed Staff Strength	Post Creation
Chief Integrity Promotion Officer	P1 (M)	1	1
Legal Officer	P	1	1
Integrity Promotion Officer	P	3	2
Integrity Promotion Asst./Record Asst.	S	2	1
	Total	**7**	**5**

ACC/SECT-HRS/2019/1312 dated August 13, 2019

Complaint Management Division

Position Title (B/B Position included)	Position Category	Approved Staff strength	Proposed Staff Strength	Post Creation
Chief/Principal Complaint Management Officer	P1/P1(s)	1	1	0
Follow-up Section				
Complaint Management Officer	P	2	2	0
Complaint Registration Section				
Complaint Management Officer	P	2	3	1
Integrity Promotion Assistant	S	0	1	1
Information Enrichment Section				
Integrity Promotion Officer	P	0	4	4
Total		**5**	**11**	**6**

Annexure II

ACC STAFFING PATTERN & STAFF STRENGTH: APPROVED & PROPOSAL

Department/ Division	Position Title (B/B Position included)	Position Category (EX/ES/P/S/O)	PROPOSED Staff Strength	11th FYP Staffing			Additional required	Remarks
				Approved	Existing staff	Gap		
DIRECTORATE OF SERVICES								
Directorate	Director	EX	1	0	0	0	1	**CAO moved to AFS**
	Personal Asst.	S	1	0	0	0	1	**Post adjusted from GS**
	Sub Total		**2**				**2**	
Policy and Planning Services	Chief Planning Officer/Planning Officer	P	1	1	0	1	0	
	Policy & Planning Unit							
	Planning Officer	P	2	1	**1**	0	1	
	International Relations & Project Coordination Unit							
	Planning Officer	P	2	2	**2**	0	0	**May be designated as IPO**
	Media & Publication Unit							
	IMO	P	1	1	1	0	0	**Moved from ICT & Media Services**
	ICT Technical Associate	S	1	1	1	0	0	
	Admin. Asst.	S	1	1	1	0	0	
	Sub Total		**8**	**7**	**6**	1	1	
ICT Services	ICT Officer	P	2	2	2	0	0	
	ICT Technical Associate	S	1	1	1	0	0	
	Sub Total		**3**	**3**	**3**	0	0	
HR & Training Services	Chief HRO	**P**	**1**	**0**	**0**	0	1	
	HRM						0	
	HR Officer	P	1	1	1	0	0	
	Admin./HR Asst.	S	1	1	1	0	0	
	HRD						0	**To implement CB HRD**
	HR Officer	P	1	1	1	0	0	
	Admin./HR Asst.	S	1	0	0	0	1	**Post adjusted from GS**
	Sub Total		**5**	**3**	**3**	0	2	
Security Unit	**Security Unit**					0	0	**NEW**
	Security Officer	P	1	0	0	0	1	
	Sub Total		**1**	**0**	**0**	0	1	
	Chief Admin. Officer	P	1	1	0	1	0	
	Admin. Officer	P	1	1	1	0	0	
	Procurement Officer	P	1	0	0	0	1	**Sent to RCSC**

Department/ Division	Position Title (B/B Position included)	Position Category (EX/ES/P/S/ O)	PROPOSED Staff Strength	11th FYP Staffing			Additional required	Remarks
				Approved	Existing staff	Gap		
Administration & Finance Services	Store Asst.	S	1	1	0	1	0	
	Accounts Officer	P	1	1	1	0	0	
	Accounts Asst.	S	2	1	1	0	1	
	Library/Admin. Asst.	S	2	1	1	0	1	**Admin Asst. to be placed in P/ling**
	Personal Secretary	P	1	1	1	0	0	**or PA**
	Personal Assts.	S	2	2	1	1	0	
	Receptionist	O	2	1	1	0	1	**1 to be placed in Phuntsholing**
	PABX Operator	O	1	1	1	0	0	
	Driver	O	As per number of BG vehicles					
	Sub Total		**15**	**11**	**8**	**3**	**4**	
Directorate of Services TOTAL			**34**	**24**	**20**	**4**	**10**	

Department/ Division	Position Title (B/B Position included)	Position Category (EX/ES/P/S/ O)	PROPOSED Staff Strength	11th FYP Staffing			Additional required	Remarks
				Approved	Existing staff	Gap		
TECHNICAL SUPPORT DIVISION	Chief Tech. Surveillance & Intelligence Officer	P1	1	1	1	0	0	**No change except for the Forensic Unit (to be moved to DoI)**
	Specialist (TSI)	ES	1	1	0	1	0	
	Intelligence Unit							
	Technical Surveillance & Intelligence Officer	P	3	3	2	1	0	
	Technical Surveillance & Intelligence Asst.	S	2	2	2	0	0	
	Surveillance Unit							
	Technical Surveillance & Intelligence Officer	P	3	3	1	2	0	
	Technical Surveillance & Intelligence Asst.	S	2	2	2	0	0	
Technical Support Division TOTAL			**12**	**12**	**8**	**4**	**0**	
LEGAL DIVISION	Chief Legal Officer	P1	1	1	**0**	1	0	**No change**
	Principal Legal Officer	P1 (S)	1	1	**0**	**1**	0	
	Prosecution & Legal Services							
	Legal Officer	P	6	6	5	**1**	0	
	Legal Asst.	S	4	4	4	**0**	0	
	Drafting Unit							
	Legal Officer	P	3	3	3	**0**	0	
Legal Division TOTAL			**15**	**15**	**12**	**3**	**0**	

Department/ Division	Position Title (B/B Position included)	Position Category (EX/ES/P/S/ O)	PROPOSED Staff Strength	11th FYP Staffing			Additional required	Remarks
				Approved	Existing staff	Gap		
DEPARTMENT OF INVESTIGATION - Revised ***(Letter No. RCSCHRMD/7/2017/1471 dated 4 October 2017)***								**Reorganization**
Directorate	Director	EX	1	1	1	0	0	
	Personal Asst.	S5 - S1	1	1	1	0	0	
	Sub Total		**2**	**2**	**2**	0	0	
Branch I	Chief/Principal Integrity Promotion Officer	P1/P1(S)	1	1	**1**	0	0	
	Integrity Promotion Officer (IPO)	P	7	6	**4**	2	1	**1 post transferred from Branch V**
	Integrity Promotion Assistant (IPA)	S	3	3	**5**	-2	0	
	Sub Total		**11**	**10**	**10**	0	1	
Branch II	Chief/Principal Integrity Promotion Officer	P1/P1(S)	1	1	**1**	0	0	
	Integrity Promotion Officer (IPO)	P	7	6	**4**	2	1	**1 post transferred from Branch V**
	Integrity Promotion Assistant (IPA)	S	3	3	**2**	1	0	
	Sub Total		**11**	**10**	**7**	3	1	
Branch III	Chief/Principal Integrity Promotion Officer	P1/P1(S)	1	1	**1**	0	0	
	Integrity Promotion Officer (IPO)	P	6	6	**8**	-2	0	
	Integrity Promotion Assistant (IPA)	S	3	3	**3**	0	0	
	Sub Total		**10**	**10**	**12**	-2	0	
Branch IV	Chief/Principal Integrity Promotion Officer	P1/P1(S)	1	1	**1**	0	0	
	Integrity Promotion Officer (IPO)	P	6	6	**6**	0	0	
	Integrity Promotion Assistant (IPA)	S	3	3	**4**	-1	0	
	Sub Total		**10**	**10**	**11**	-1	0	
Branch V	Chief/Principal Integrity Promotion Officer	P1/P1(S)	1	1	**1**	0	0	**Support & Development**
	Business & Prof. Dev. Unit							
	Integrity Promotion Officer (IPO)	P	4	6	**4**	2	-2	**2 posts moved to Branch 1 & 2**
	Integrity Promotion Assistant (IPA)	S	3	3	**3**	0	0	
	Sub Total		8	10	8	2	-2	
	Digital Forensic unit							**From TSD**
	IPO	P	3	3	**0**	3	0	
	IPA	S	2	2	**0**	2	0	
	Sub Total		5	5	0	5	0	
	Operational Support Unit							
	IPA	S	5	9	**0**	9	-4	**1 Post adjusted for DoPS with upgradation to CMO**
	Sub Total		**5**	**9**	**0**	9	-4	**On Contract - GS**
Dept. of Investigation TOTAL			**62**	**66**	**50**	**16**	**-4**	**Approved 61 plus 5 from TSD**

Department/ Division	Position Title (B/B Position included)	Position Category (EX/ES/P/S/O)	PROPOSED Staff Strength	11th FYP Staffing			Additional required	Remarks
				Approved	Existing staff	Gap		
DEPARTMENT OF PREVENTION & EDUCATION - REVISED (Letter No. RCSC/HRMD/7/2019/3911 dated 27 March 2019)								
Directorate	Director	EX	1	1	1	0	0	
	Personal Asst.	S5 - S1	1	1	1	0	0	
	Sub Total		**2**	**2**	**2**	0	0	PA post - Ref. RCSC/HRMD/7/2018/4837 dtd 4/4/18
Prevention Division	Chief/Principal Integrity Promotion Officer	P1/P1(S)	1	1	**1**	0	0	
	Governance Integrity Unit							
	IPO	P	4	2	**1**	1	2	**2 teams**
	Business Integrity Unit							
	IPO	P	4	2	**1**	1	2	**2 teams**
	Civil Society & Media Integrity Unit							
	IPO	P	2	1	**1**	0	1	
	Sub Total		**11**	**6**	**4**	2	5	**NEW**
AD Management Division	Chief/Principal Integrity Promotion Officer	P1/P1(S)	1	1	0	1	0	
	Integrity Promotion Officer	P	3	3	3	0	0	One Post created
	Integrity Promotion Asst.	S	1	1	**1**	0	0	
	Sub Total		**5**	**5**	**4**	1	0	
Education Division	Chief/Principal Integrity Promotion Officer	P1/P1(S)	1	1	**1**	0	0	
	Integrity Promotion Officer	P	4	4	**4**	0	0	
	Sub Total		**5**	**5**	**5**	0	0	
Research Division	Chief/Principal Research Officer/Chief IPO	P1/P1(S)	1	1	**1**	0	0	
	Research Officer/Integrity Promotion Officer	P	5	5	4	1	0	
	Sub Total		**6**	**6**	**5**	1	0	
Dept. of Prevention & Education TOTAL			**29**	**24**	**20**	**4**	**5**	

Department/ Division	Position Title (B/B Position included)	Position Category (EX/ES/P/S/O)	PROPOSED Staff Strength	11th FYP Staffing			Additional required	Remarks
				Approved	Existing staff	Gap		
DEPT. OF PROFESSIONAL SUPPORT								
Directorate	Director	EX	1	1	1	0	0	
	Personal Asst.	S5 - S1	1	1	1	0	0	
	Sub Total		**2**	**2**	**2**	0	0	PA post - Ref. RCSC/HRMD/7/2018/4837 dtd 4/4/18
Complaint Management Division	Chief/Principal Complaint Management Officer	P1/P1(S)	1	1	**1**	0	0	
	Complaint Registration Section						0	
	Complaint Management Officer	P	3	2	**3**	-1	1	
	Follow-up Section							
	Complaint Management Officer	P	3	2	**2**	0	1	**One Post adjusted from GS with ugradation from IPA to CMO**
	Information Enrichment Section						0	
	CMO	P	4	0	**3**	-3	4	
	Sub Total		**11**	**5**	**9**	-4	6	**Sent to RCSC**
Follow-up and Documents Management Division	Chief IPO	P	1	0	0	0	1	
	Legal Officer	P	1	0	2	-2	1	
	IPO	P	3	1	1	0	2	
	IPA/Record Asst.	S	2	1	1	0	1	**One Post adjusted from GS**
	Sub Total		**7**	**2**	**4**	-2	5	**Sent to RCSC**
Seized Property Management Division	Integrity Promotion Officer	P	1	1	0	1	0	
	Integrity Promotion Asst./Record Asst.	S	1	1	0	1	0	
	Sub Total		**2**	**2**	**0**		0	
Dept. of Professional Support TOTAL			**22**	**11**	**15**	**-6**	**11**	
GRAND TOTAL (excluding drivers, GSP & ESP)			**174**	**152**	**125**	**27**	**22**	
	Total existing (including 3 Com, 12 Drivers and 4 ESP/GSP)				144			